

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 и 76 от 2017 г., бр. 77 и 98 от 2018 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 88 и 102 от 2023 г. и бр. 70 от 2024 г.)

§ 1 В чл. 31, ал. 22, т. 2 цифрата „5“ се заменя с цифрата „2“.

§ 2 В чл. 32, ал. 1 думите „ал. 10“, се заменят с „ал. 1“

§ 3. В чл. 35а думите „както и на видовете от Приложение № 3“ се заличават.

§ 4. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 6 след думата „притежаване“ се поставя запетая и се добавя „държане“, думата „граница“ се заменя с „границата на Република България, излагане на публични места“, след думата „размяна“ се поставя запетая и се добавя „включително и в интернет пространството“ и се поставя запетая.

б) в т. 7 след думата „притежаване“ се поставя запетая и се добавя „държане“, думата „граница“ се заменя с „границата на Република България“, след думата „размяна“ се поставя запетая и се добавя „включително и в интернет пространството“, и се поставя запетая.

§ 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

„2. се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, зоологическа градина или регистриран център за размножаване на защитени видове животни, като транспортът се осигурява от Регионалната инспекция по околната среда и водите, съответната приемаща институция или, при възможност, от подалото сигнала лице. В случай че преди транспортирането му е необходима спешна ветеринарномедицинска помощ, екземплярът може да се насочи към ветеринарна клиника или амбулатория. Разходите по осигуряване на спешната помощ са за сметка на Регионалната инспекция по околната среда и водите, в която е получено уведомлението по ал.1. Разходите за транспорт са за сметка на транспортиращата институция или лице.“

в) Създава се т. 5:

„5. се предава за унищожаване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност или за изследване в лаборатория на Българска агенция по безопасност на храните, в случаите, когато е намерен мъртъв. Премахването и унищожаването на останки от мъртви китоподобни от плажните ивици по черноморското крайбрежие се извършва от съответната община, на територията на която са намерени, при наличие на издадено разрешително по реда на Глава трета, Раздел VI.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Преценката за начина за разпореждане с екземпляра по ал. 2 се обективира в констативния протокол от извършената проверка, въз основа на който се издава разпореждане на директора на съответния регионален орган по ал. 1 или от оправомощено

от него лице.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) В случаите, когато е съставен документ от регионален орган на Изпълнителната агенция по горите, копие от него се изпраща на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.

(5) Регионалната инспекция по околната среда и водите на всеки три месеца изпраща по електронен път в Министерството на околната среда и водите обобщена информация за извършените разпореждания през изминалия период, включително и за разпорежданията, издадени от органите по ал. 4.“

§ 6. В чл. 42, ал. 1 след думите „Приложение 4“ се добавя „се определят съответно в Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за лова и опазване на дивеча, като допълнителни мерки или ограничения могат да“.

§ 7. В чл. 43а, се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията от 10 август 2010 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (ОВ, L 216/1 от 17 август 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 737/2010“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1850 на Комисията от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (ОВ, L 271/1 от 16 октомври 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1850“;
2. Алинея 5, т. 2 се отменя.

§ 8. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44 (1) За животинските видове от приложение № 4 се забранява използването на неселективните уреди, средства и методи, посочени в приложение № 5, позволяващи неизбирателно улавяне или убиване на птици или способни да предизвикат безпокойство, изчезване или увреждане на популацията на даден вид в даден район, както и използването на посочените моторни превозни средства, позволяващи преследване, залавяне и убиване на животни.

(2) Забраните по ал. 1 се прилагат и в случаите на ползване на изключения по реда на чл. 49 за животинските видове от приложение № 3 и видовете птици по чл. 45“.

§ 9. В чл. 48 се създава ал. 5:

„(5) Извън случаите по ал. 2 компетентният орган по чл. 49, ал. 1 може да разреши, при строго контролирани условия и избирателно, улова, задържането и други видове ползване на малък брой растения и животни от видовете по приложение № 3, след анализ от специализирана комисия, определена с негова заповед.

§ 10. В чл. 49 се създават ал. 3 и 4:

„(3) не се определя брой на екземплярите при извършване на дейности по улавяне и маркиране на екземпляри за научни или природозащитни цели, последвано от незабавното им връщане в природата, както и при отстраняване на мъртви китоподобни от бреговата ивица.

(4) В разрешителното по ал. 1 се допуска и съгласува извършването на дейности по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4 и § 7, ал. 1 от Закона за защитените територии, съобразно режимите за тяхното опазване, въведени със същия закон, заповедите за тяхното обявяване и Плановите за управлението им.“

§ 11. Създава се нов чл. 50:

„Чл. 50. (1) Разрешение по чл. 48, ал. 1 се издава на физическо или юридическо лице въз основа на подадено пред съответния орган по чл. 49, ал. 1 писмено заявление.

(2) В случаите по чл. 48, ал. 2, т. 2, когато щетите са нанесени от мечка, заявления за прилагане на изключения от забраните, въведени с чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 6, се внасят в съответната регионална дирекция по горите и към тях се прилагат писмени доказателства, свързани с установяване на нанесени щети.

(3) В зависимост от целта на исканото изключение, съответният компетентен орган по ал. 1 и 2 може да изпрати преписката за проверка и становище към свой регионален орган, за чиято територия се отнася заявлението или да назначи комисия за проверка на обстоятелствата по исканото изключение.

(4) Разрешението по ал. 1 се издава в едномесечен срок, с изключение на случаите, в които е необходим по-дълъг срок за събиране на информация, необходима за преценяване на възможността и условията за издаване на разрешително.

(5) Наличието на разрешително по ал. 4, за видове, попадащи в обхвата на чл. 70, издадено за ползване на изключения от забраните по чл. 38, ал. 1, т. 6 или 7, касаещи изнасяне зад границата на Република България, излагане на публични места, търговия и предлагане за продажба или размяна не отменя изискването за издаване на съответен документ съгласно Глава четвърта, Раздел II. В този случай ведно със заявлението по ал. 1 се подава и заявление по чл. 82, ал. 1.

(6) Органите по чл. 1 отказват издаването на разрешително, когато:

1. са налице условия за друго алтернативно решение;

2. популациите на засегнатия вид не са в благоприятно състояние, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 2, т. 5;

3. са налице други обстоятелства, констатирани при извършени проверки на място или посочени в становище по ал. 3, или съществуват други условия, определени с този закон или произтичащи от прилагане на законодателството на Европейския съюз, които възпрепятстват издаването на разрешително.

§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на разрешителните по чл. 49, ал. 1, т. 4 за научноизследователски цели, които се издават по реда на чл. 40 от Закона за рибарството и аквакултурите.“;

2. Създава се ал. 2:

„(2) За издадените разрешителни се води междуведомствен регистър в среда на междурегистров обмен.“

§ 13. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „в природата“ се заменят с „или навлязъл в природата на страната инвазивен“, а накрая се добавя „или има други непредвидени отрицателни последици.“

2. Създава се т. 4:

„4. Видът е изчезнал от природата на България и неговото възстановяване е възможно чрез извършване на целенасочени действия за повторно въвеждане на територията на страната.“

§ 14. В чл. 53 се добавя т. 5:

„5. инвазивни чужди видове“

§ 15. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „действие“ се добавя „за видовете по чл. 53, т. 1-4“;

2. Създава се ал. 3:

„(3) Планове за действие за видовете по чл. 53, т. 5 съдържат освен информацията по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 и:

1. данни за оказваните от тях вредни въздействия;
2. мерки за тяхното отстраняване.“

§ 16. В чл. 55, ал. 1, т. 2 в началото на изречението се добавя „министъра на земеделието и храните“ и се поставя запетая;

§ 17. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „от“ се заменя с „със заповед на“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Плановете за действие за ловни видове по Приложение 2 се утвърждават със съвместни заповеди на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните“.

§ 18. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „вивариуми“ се поставя запетая и се добавя „аквариуми, делфинариуми“;

2. В т. 2 след думите „клетъчни култури“ се поставя запетая и се добавя „гъби, микроорганизми и вируси“, а думите „растителни и животински“ се заличават.

§ 19. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в основния текст след думите „зоологически градини“ се поставя запетая и се добавя „аквариумите, делфинариумите“, предлогът „в“ се заличава.

б) точка 4 се изменя така:

„4. предприемат необходимите мерки за:

а) предотвратяване бягството на животни;

б) осигуряване безопасността на персонала и посетителите;

в) контрол върху размножаването на отглежданите от тях животни и недопускане на получаване на поколение, за което липсват условия за настаняване и отглеждане за продължителен период от време;

г.) предотвратяване и/или ограничаване на размножаването на близкородствени индивиди.“.

§ 20. В чл. 61, ал. 2 думата „Министерството“ се заменя с „министъра“

§ 21. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „наредба на министъра на околната среда и водите“ се заменя с „този закон“.

2. Създава се ал. 1а:

„(1а) На лицензиране подлежат:

1. всички постоянни заведения, в които се отглеждат и показват пред публика повече от 10 диви животински вида;

2. всички специализирани аквариуми, извън заведенията по т. 1, в които се отглеждат и показват пред публика повече от 20 вида водни безгръбначни или гръбначни животни“;

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лицензът по ал. 1 или негово изменение, се издават или мотивирано се отказва тяхното издаване в тримесечен срок от постъпване в Министерство на околната среда и водите на заявление за лицензиране или промяна на лиценза, и след извършване на оценка по документи и обща проверка на място за спазването на изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 и тези в наредбата по чл. 61, ал. 1.

4. В ал. 3 и 4 след думата „водите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.

5. Създава се ал. 5:

„(5) Нови зоологически градини, нови части в съществуващи зоологически градини или

в такива, които кандидатстват за лиценз след прилагане на принудителна мярка съгласно чл. 62, ал. 3, настаняват животни и отварят за посещение, само след получаване на лиценз по ал. 1.“

§ 22. Сегашният чл. 62а става чл. 62з.

§ 23. Създава се нов член 62а:

„Чл. 62а. (1) Кандидатът за лиценз подава в Министерството на околната среда и водите заявление, към което прилага документация, показваща:

1. собственост или право на ползване на обекта;
2. изпълнението на изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3;
3. организационната структура на зоологическата градина;
4. квалификацията и професионалния опит на персонала;
5. плана на колекцията, показващ:
 - актуалния видов състав и броя на животните в колекцията и обитаваното от тях пространство, съобразно изискванията на наредбата по чл. 61, ал. 1,
 - видовете и количеството животни, които се планира да бъдат включени в колекцията най-малко през следващия лицензионен период;
6. стратегия за развитие на зоологическата градина;
7. общия устройствен план на обекта с отразено местоположение на сградите и съоръженията на зоологическата градина;
8. правила при случай на бягство на животни от зоологическата градина.

(2) Формата и съдържанието на заявлението и документацията по ал. 1, т. 2 и 3 се определят с наредбата на министъра на околната среда и водите.

(3) Зоологическите градини, притежаващи валиден лиценз, подават заявлението по ал. 1 най-малко три месеца преди изтичане на неговата валидност.

(4) Зоологически градини осъществяващи дейност без лиценз или с изтекъл лиценз, които не са подали заявление за последващо лицензиране в срока по ал. 3, са длъжни да затворят за посещение от граждани, до издаването на валиден лиценз.

(5) За провеждането на процедурата по лицензирането се заплаща държавна такса, определена съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

(6) При констатиране на непълноти или неточности в документацията по ал. 1 или незаплащането на таксата по ал. 4, на заявителя се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация.

§ 24. Настоящият чл. 62б се отменя и се създава нов чл. 62б:

„Чл. 62б. (1) Оценката по чл. 62, ал. 2 се извършва от постоянна междуведомствена комисия назначена със заповед министъра на околната среда и водите, в която се включват представители на Министерство на земеделието и храните, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ).

(2) Изискванията към участниците в комисията по ал. 1 и нейната дейност се уреждат с наредбата по чл. 62, ал. 1.

(3) За констатациите от прегледа на документацията и извършената проверка по ал. 1 комисията изготвя доклад, с който предлага на министъра на околната среда и водите:

1. да издаде лиценз без условия;
2. да издаде лиценз с определени условия;
3. да откаже издаването на лиценз.

(4) Условието по ал. 3, т. 2, могат да са свързани с:

1. подобряване изпълнението на изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3;
2. видовия състав на животните и управлението на колекцията;
3. изисквания към персонала на зоологическата градина;
4. сигурността на посетителите и персонала;

5. предотвратяване на бягството на животни и/или навлизането на вредители и хищници.

(5) Издаването на лиценз се отказва в случаите, когато:

1. не са изпълнени повече от 2 от изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3;
2. над 50 % от загражденията в зоологическата градина не са изпълнили поне минималните изисквания за отглеждане на видовете установени с наредбата по чл. 61, ал. 1;
3. не са изпълнени повече от 1/4 от условията, определени в последния издаден лиценз - в случаите на кандидатстване за подновяване на лиценз, освен в случаите, когато това неизпълнение е причинено от външни фактори, независещи от собственика и/или управлението на зоологическата градина.“

§ 25. Създават се членове 62в – 62ж:

„Чл. 62в. (1) Министърът на околната среда и водите издава или променя лиценза или мотивирано отказва неговото издаване или промяна в срок до 20 работни дни от представянето на доклада по чл. 62б, ал. 3.

(2) Лицензът по ал. 1 се издава само при положително решение на комисията по т. 62б, ал. 1, като в лиценза се вписват:

- условията по чл. 62б, ал. 4;
- видовете животни, които могат да бъдат отглеждани през лицензионния период;
- конкретни забрани за отглеждане на видове или групи от видове.

(3) За отглеждането на допълнителни видове животни, извън определените по ал. 2, се провежда процедура по изменение на издадения лиценз, като заявителят внася писмено заявление и информация за наличните съоръжения, в които те ще бъдат отглеждани.

(4) Промяната в лиценза се извършва след оценка от комисията по чл. 62б, ал. 1 при спазване на разпоредбите на чл. 62б, ал. 3, 4 и 7.

(5) В 5-дневен срок от издаването или промяната на лиценз по ал. 2 или 3 той се изпраща на собственика на зоологическата градина заедно с копие от доклада по 62б, ал. 3, като копие от двата документа се изпращат за контрол на съответната РИОСВ по местонахождение на лицензираната зоологическа градина и на Българската агенция по безопасност на храните за вписване на обекта в регистъра по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(6) За издадените лицензи по ал. 2 в Министерство на околната среда и водите се води публичен регистър, при спазване на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, който съдържа:

1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;
3. име/наименование на собственика на зоологическата градина;
4. условия на лиценза, ако са определени такива.

Чл. 62г. (1) При смяна на собственика на лицензирана зоологическа градина или когато зоологическата градина се даде на концесия, новият собственик/концесионерът подава в Министерство на околната среда и водите заявление за издаване на лиценз на негово име. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ промяната в собствеността или стопанисването на обекта.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на околната среда и водите издава лиценз на зоологическата градина на името на новия собственик в 15-дневен срок от постъпване на заявлението, без спазване на чл. 62, ал. 2, освен ако е налице обстоятелството по чл. 62, ал. 3, т. 2 и заявлението не съдържа искане за промяна на лиценза.

(3) Лицензът по ал. 2 е валиден до датата на изтичане на срока на валидност на лиценза на предишния собственик.

Чл. 62д. (1) Първоначалният лиценз по чл. 62, ал. 1 е със срок на валидност пет години от датата на издаване.

(2) При подновяване на лиценза новият лиценз е със срок на валидност, както следва:

1. десет години от датата на издаване, в случай че лицензът е издаден без условия;
2. пет години от датата на издаване, в случай че новият лиценз е издаден с условия.

Чл. 62е. (1) Действието на лицензите по чл. 62в се прекратява:

1. с изтичането на срока на валидност;
 2. при писмено уведомление от страна на притежателя на лиценза - от датата на получаването му в Министерство на околната среда и водите;
 3. при прекратяване на юридическото лице, притежател на лиценза - от датата на настъпване на събитието, освен в случаите на правопримство, когато се прилага чл. 62г, ал. 1;
 4. при закриване на зоологическата градина - от датата на уведомяване на Министерство на околната среда и водите за това обстоятелство;
- (2) За обстоятелствата по ал. 1 се информират органите по чл. 62в, ал. 5.

Чл. 62ж. (1) Директорът на РИОСВ по чл. 62в, ал. 5 упражнява контрола по изпълнението на условията на лиценза, като организира периодични проверки, планирано или по сигнал, за резултатите от които уведомява министъра на околната среда и водите.

(2) Директорът по ал. 1 при установяване на:

1. дейност на зоологическа градина без лиценз или с изтекъл лиценз, която не е подала заявление за лицензиране, дава предписание на собственика на зоологическата градина за незабавно затваряне на обекта за посещение до издаване на лиценз за зоологическа градина;
2. неизпълнение на т. 1 или нарушение на изискванията и условията, при които е издаден лиценз, писмено уведомява за това министъра на околната среда и водите, който при необходимост и в зависимост от направените констатации и предложения назначава със заповед комисия за извършване на специализирана проверка.

(3) Комисията по ал. 2, т. 2 се състои от най-малко трима членове от комисията по чл. 62б, ал. 1, като конкретният състав се определя в зависимост от предмета на специализираната проверка.

(4) Специализираната проверка се извършва в срок до 10 дни от издаването на заповедта по ал. 2, т. 1, като за резултатите от проверката комисията съставя доклад.

(5) При констатиране на нарушение или неизпълнение на условията за отглеждане на животните в зоологическата градина или условията по действащия лиценз, в доклада по ал. 4 комисията предлага на министъра на околната среда и водите:

1. конкретни мерки, които да бъдат предписани за отстраняване на нарушенията;
2. затваряне на зоологическата градина или на части от нея за посещения от публика и преместване на животни от колекцията;
3. отнемане на лиценза.

(6) Преместването на животно в резултат на разпореждането по ал. 2 се извършва при спазване на разпоредбата по чл. 61, ал. 2:

1. от зоологическата градина обект на принудителната мярка;
2. от Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира зоологическата градина, в случай на неизпълнение на разпореждането в срока по ал. 2.

(7) Разходите направени по преместването на екземплярите по ал. 6, т. 2 и по-нататъшното им отглеждане са за сметка на собственика на зоологическата градина по ал. 6, т. 1. При отказ на собственика на зоологическата градина да заплати направените разходи те се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс. Екземплярът се счита за изоставен в полза на държавата, когато собственикът не е заплатил направените разходи за отглеждане за период от два месеца.“

§ 26. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В ал. 1 Министерството на околната среда и водите води регистър на:

а) организациите и лицата по чл. 60, ал. 1, които притежават и поддържат колекции от диви видове по чл. 59, т. 1 и 4;

б) ботанически градини“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) За регистрация по ал. 1 и 2 организациите и лицата, които създават и поддържат колекции подават уведомление, по образец утвърден със заповед на съответния министър или се регистрират служебно при установяване на тяхната дейност от контролните органи.

(4) За потвърждаване на регистрацията по ал. 3 контролните органи изпращат на съответните лица уведомление за извършената регистрация съдържащо регистрационния номер на обекта.“

§ 27. В чл. 64, т. 2 след първата употреба на думата „включително“ се добавя „вируси, микроорганизми, гъби, клетъчни и тъканни култури“ и се поставя запетая.

§ 28. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „естествена флора и фауна“ се заменят с „националния генофонд“.

2. В основния текст на ал. 3 след думата „ресурси“ се добавя „по ал. 1“, а думите „от други държави“ се заличават.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Изключение от договарянето по ал. 3 се допуска при предоставяне за безвъзмездно ползване на генетични ресурси, предназначени за извършването на дейности с нетърговски характер: научни изследвания, обучение, опазване на биологичното разнообразие, общественото здраве, превенцията, надзора и борбата срещу опасностите за здравето на животните, растенията и безопасността на храните.“

4. Създават се ал. 4а и 4б:

„(4а) Достъпът до генетичните ресурси се осъществява въз основа на разрешително, издадено от съответния компетентен орган по чл. 115, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 2.

(4б) Разпоредбите на ал. 3 и 4 не се отнасят за достъп до генетични ресурси, когато той се извършва:

1. единствено за целите на таксономичното определяне на видовете, както и предоставянето на материалите на трети страни, при условие, че те се използват за същите цели;

2. в рамките на специализирани международни споразумения и инструменти за достъп и подялба на ползите от използването на генетични ресурси, когато не противоречат на целите на Конвенцията за биологичното разнообразие.“

§ 29. Член 67, ал. 1 се изменя така:

„(1) Въвеждането в природата, развъждането и отглеждането в неконтролирани от човека условия на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети или отглеждането им при условия, при които може да възникне непосредствена опасност от изпускане в неконтролирани от човека условия се допускат само ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или не вреди на местни видове или популации от дивата флора, фауна и микота.“

§ 30. В чл. 68, ал. 2 се изменя така:

„(2) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на съответния компетентен орган по чл. 67, ал. 3, издадено във връзка с изпълнение на мерки по действащ план за действие по чл. 52, а при липса на приети мерки разрешението се съгласува със заинтересованите централни ведомства и се отчита и мнението на обществеността в района на въвеждането.“

§ 31. Член 69 се изменя така:

„Чл. 69 (1) В случаите на намерение за извършване на дейности по чл. 67 заявителят внася при съответния орган по чл. 67, ал. 3:

1. писмено заявление за извършване на дейностите, което съдържа: наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ;

2. разработена програма, която се предвижда да бъде изпълнена;

3. административна такса за разглеждане на заявлението.

(2) Програмата по ал. 1, т. 2 съдържа:

1. предмет и цели на програмата;
2. района на въвеждане, като за растителните видове се посочва отдел и подотдел за горските територии или номер на землище за земеделските имоти;
3. описание на биологичните особености и екологичните изисквания на вида;
4. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
5. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
6. данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове;
7. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
8. мерки за контролиране на разпространението му, включително за отстраняването му, ако това се наложи;
9. методика за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
10. източници на придобиване на екземплярите;
11. собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
12. срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране;
13. предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в горскостопанските планове и програми, когато това е необходимо.“

§ 32. Създава се член 69а:

„Чл. 69а. (1) В 30-дневен срок от получаване на заявлението и програмата органът по чл. 67, ал. 3:

1. Предоставя на заявителя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация при констатиране на непълноти или неточности в документацията;
2. Възлага на научен институт или висше училище изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата и уведомява заявителя.

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 възлагането на научната експертиза се извършва в 20-дневен срок след повторното внасяне на преработената документация

(3) Средствата за изготвяне на експертизата по ал. 1, т. 2 са за сметка на възлагащия орган.“

§ 33. Създава се член 69б:

„Чл. 69б. Органът по чл. 67, ал. 3 прекратява процедурата по чл. 69а:

1. на всеки етап при установяване, че програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба;
2. в случай че заявителят не изпълни задълженията си в определения срок по чл. 69а, ал. 1, т. 1
3. при отрицателно заключение на експертизата по чл. 69а, ал. 1, т. 2.“

§ 34. Създава се член 69в:

„Чл. 69в. (1) При положително заключение на експертизата по чл. 69а, ал. 1, ал. 2 органът по чл. 67, ал. 3 внася програмата за разглеждане в Националния съвет по биологичното разнообразие.

(2) Съветът по ал. 1 взема решение, обективизирано в протокола от заседанието, с което предлага на органа по чл. 69, ал. 1:

1. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата;

2. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата, и при определени условия, посочени в решението;

3. да не разреши извършване на дейността с мотиви, посочени в решението.

(3) В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола по ал. 2 ръководителят на компетентния орган по чл. 67, ал. 3 или упълномощено от него лице:

1. издава на заявителя разрешително за извършване на дейността в случаите от неговата компетентност, в което се посочват условията съгласно решението на НСБР;

2. уведомява заявителя, че не разрешава извършване на дейността, като посочва мотивите за това.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, когато компетентен орган е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите освен издаването на разрешително се възлага и отразяване на промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.“

§ 35. Създава се член 69г:

„Чл. 69г. (1) В случаите по чл. 68, ал. 1 заявителят внася до съответния орган по чл. 67, ал. 3:

1. писмено заявление и административна такса съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3;

2. разработена програма, която лицето желае да изпълни, със съдържание съгласно чл. 69, ал. 2, с изключение на т. 5, 8 и 9 от него;

3. копия от становищата на заинтересованите централни ведомства и протокола от проведено обществено обсъждане по чл. 68, ал. 2, в случаите за повторно въвеждане в природата местен за района вид и възстановяване на изчезнали от територията на страната популации.

(2) Програмата и протоколът по ал. 1, т. 2 и 3 не се изискват при подаване на заявление за повторно въвеждане в природата на животински и растителни видове, за които има утвърдени мерки в планове за действие, съгласно глава трета, раздел VII, с които се допуска повторно въвеждане на вида и е определена методиката за въвеждане.

(3) В случаите по ал. 2 в заявлението се посочва съответният план за действие, по който ще се работи, като се прилага информация по чл. 69, ал. 2, т. 11 - 13 и доказателства за изпълнението на условията по чл. 68, ал. 3.

(4) След оценка на постъпилата информация по ал. 3 органът по ал. 1 в 20-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие, или мотивирано отказва неговото издаване.

(5) Екземплярите въведени в природата по силата на разрешителното по ал. 4 са частна държавна собственост, за която са в сила забраните по чл. 38, ал. 1.“

§ 36. Създава се член 69д:

„Чл. 69д. (1) Органът по чл. 67, ал. 3 отнема разрешителните по чл. 69в, ал. 3, т. 1 и чл. 69г, ал. 4 в следните случаи:

1. при вписване на чуждия вид, за когото е издадено разрешителното в списъка по Регламент (ЕС) № 1143/2014;

2. при установяване на нарушение на разпоредбата по чл. 68, ал. 3.

(2) Министерство на околната среда и водите води публичен регистър на издадените и прекратени разрешителни по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 1, като за целите на регистъра Изпълнителната агенция по горите предоставя информация за издадените от нея разрешителни.“

§ 37. В чл. 72 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Органът по ал. 1 определя и предлага на министъра на околната среда и водите:

1. Представители за групата за научен преглед по чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 338/97 и научния форум по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 г., и осигурява участието им в работата на двете структури, организирана от Европейската комисия;
2. Списък на експертите, които изпълняват функции по чл. 84 и чл. 87, ал. 1, като предложените експерти писмено декларират, че не са лично заинтересовани от вноса или износа на диви видове.“

2. В ал. 3, ал. 5 и ал. 8, т. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 2“

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) В 15-дневен срок от вписването по ал. 5 министърът на околната среда и водите уведомява одобрените експерти за вписването в регистъра по ал. 5 и за техните отговорности съгласно този закон.“;

1. В ал. 7 думата „Удостоверението“ се заменя с „Вписването“.

2. В алинея 8 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст на ал. 8 думите „в практиката си по определяне на видове“ се заличават.

б) създават се т. 3-6:

3. при трайна фактическа невъзможност за работа по конкретни задачи повече от 6 месеца;

4. при системно безпричинно неявяване в срока по чл. 87, ал. 1;

5. при системно несвоевременно изготвяне на заключението

6. регистрацията му е оттеглена от органа по ал. 1.“;

4. В ал. 9 думите „отнема удостоверение по ал. 6“ се заменят с „изисква от органа по ал. 1 замяна на отстранения експерт“.

§ 38. Член 81 се изменя така:

„Чл. 81. (1) Към заявлението за разрешително за внос по чл. 20, параграф 1 и сертификати по чл. 32, параграф 2, чл. 39, параграф 2, чл. 44в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 865/2006 се прилагат:

1. за физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в Република България, а в случай на чуждестранни юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаването на заявлението;

2. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от представители на юридически лица и лицата по т. 1 или договор за услуга, когато юридическо лице представлява свой клиент;

3. информация по чл. 4, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 338/97, в случай на внос на живи екземпляри от видове по Приложение В към същия регламент;

4. копие от валиден документ по CITES за износ или реекспорт, Сертификат за лична собственост или Сертификат за колекция от образци, издаден от трета държава;

5. копие от валиден АТА карнет, съгласно Конвенция АТА, в случаите на издаване на сертификат по чл. 44а във връзка с чл. 44в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 865/2006;

6. други документи, различни от документите по т. 4, издадени от компетентен орган в трета държава, в потвърждение, че екземплярът, предмет на търговия, е законно придобит и може да бъде издадено разрешително по CITES за внос в България.“

(2) Физическите и юридическите лица, както и институциите, с регистрирана дейност в България, вписват в заявлението по ал. 1 съответния ЕИК или Булстат, с който са регистрирани.“

§ 39. Член 82 се изменя така:

„Чл. 82. (1) Към заявлението за разрешително за износ или сертификат за реекспорт по чл. 26, параграф 1 и заявления за сертификати по чл. 34, параграф 1, чл. 41, параграф 1, 44а, 44д, 44л, и чл. 50, параграф 1 от Регламент 865/2006 се прилагат:

1. документите изисквани по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2, отнасящите се към конкретния случай, а лицата по чл. 81, ал. 2, вписват в заявлението съответния ЕИК или Булстат;

2. за видовете по Приложение А към Регламент (ЕС) № 338/97, с изключение на видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006 при условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент – оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 338/97;

3. за видовете по Приложение В към Регламент (ЕС) № 338/97 – оригинал на документ за регистрация от друга държава – членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра и данните за неговия произход, съотнесими към данните в стандартен документ по CITES;

4. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава – членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, заверени на митническия пункт на въвеждане, съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от трета държава, въз основа на който е осъществен вносът;

5. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласно Конвенцията такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ;

6. оригинал на документ за регистрация на екземпляра съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 извън случаите по т. 1, когато заявителят е производител;

7. копие от съответни документи удостоверяващи произхода на родителите, ако заявителят е производител;

8. документ по чл. 102, ал. 3 за придобиване на диво животно от производител;

9. документ от продажба по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 3 или разпореждане по чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2, и ал. 3, т. 2;

10. транспортен документ, с който от друга държава-член на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (*Acipenseridae* spp.);

11. оригинал на разрешително или друг документ, предвиден в този закон или друг нормативен акт, разрешаващ придобиване на екземпляра от дивата природа;

12. копие от валиден АТА карнет, съгласно Митническата конвенция по карнета АТА за временен внос на стоки (Конвенция АТА, 1961), в случаите на издаване на сертификати по чл. 44а във връзка с чл. 44в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 865/2006;

13. за ловните видове съгласно приложение № 4 към този закон, които попадат в приложения А, В и С към Регламент (ЕС) № 338/97, се прилага копие от:

а) разрешително за лов на името на ловеца;

б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

(2) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:

1. документ, отразяващ законното придобиване на екземпляра, в случай че заявителят го е закупил или придобил по друг начин от юридическо лице, извън случаите по ал. 1 т. 5;

2. документ по чл. 102, ал. 3 за придобиване на диво животно от физическо лице, което не е производител;

3. документ за регистрация на екземпляра съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 или чл. 93, ал. 2 извън случаите по чл. 91, ал. 4, и копие от регистрацията на неговите родители, а когато родители са от вид по Приложение А към Регламент (ЕС) № 338/97, се добавя копие от техните сертификати съгласно ал. 1, т. 1;

4. копие от удостоверението за регистрация по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, указващо регистрационния номер на цирка;

5. опис на пратката с номерата на изделията или ползваните върху кутиите етикети при износ на хайвер от есетрови риби (*Acipenseridae* spp.) и стоки съдържащи части или представляващи производни от защитени видове.“

§ 40. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „изнасяне или сертификати за реекспорт“ се заменя с „и изнасяне“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Становище по ал. 1 не се изисква:

1. при износ и внос на екземпляри в рамките на предварително определена национална квота, публикувана от Секретариата на Конвенцията или на вече съществуващи решения за спиране на търговията с определени видове или държави, взети на Конференция на страните - членки на CITES, или от групата за научен преглед по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. при заявление за внос на видове по чл. 70, т. 1, за които групата за научен преглед по ал. 1 е постановила, че всяко заявление за внос следва да ѝ бъде предоставено за произнасяне.“

§ 41. Член 85 се изменя така:

„Чл. 85. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешителните и сертификатите по чл. 80 в срока и при условията на чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 865/2006 или в срок до 10 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1, или от произнасянето на решението на групата за научен преглед по чл. 83, ал. 3, т. 2.“

§ 42. Член 86 се изменя така:

„Чл. 86. Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол при внасяне или изнасяне на екземпляри от видове по чл. 37, 43а и 70 на и от територията на Република България в съответствие с този закон, митническото законодателство и изискванията на:

1. Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 865/2006;

2. Регламент (ЕО) № 1007/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1850;

3. Регламент (ЕС) № 1143/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1141 за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 189/4 от 13 юли 2016).“

§ 43. В чл. 87 се правят следните допълнения и изменения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:

„При проверка на пратки с екземпляри по чл. 86 митническите органи изискват от органите на Българската агенция по безопасност на храните, които извършват граничен контрол, да установят в срок до 6 часа от началото на проверката дали екземплярите отговарят на данните, определени в придружаващите ги документи, съгласно изискванията на регламентите по чл. 86, т. 1-3.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1, когато определянето на видовата принадлежност на екземплярите може да стане само въз основа на генетично изследване, органите на Българска агенция по безопасност на храните осигуряват вземането и съхраняването на биологични проби от екземплярите, с цел подпомагане административнонаказателното производство на Агенция „Митници“ или Регионалната инспекция по околната среда и водите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, и в нея думите „живи екземпляри“ се заменят с „екземплярите“ и накрая се добавя „или изследването по ал. 2“.

§ 44. Член 88 се изменя така:

„Чл. 88. При установяване на нарушение на изискванията на този закон и на регламентите по чл. 86, т. 1-3 или при съмнение за нарушение митническите органи задържат екземплярите и вещите, послужили за неговото извършване, и незабавно уведомяват директора на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, който издава разпореждане по чл. 104, ал. 1.“

§ 45. В чл. 89 думите „спасителни центрове“ се заменят с „експертите от списъка по чл. 72, ал. 2“.

§ 46. В чл. 90 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 90 (1) На регистрация подлежат всички живи и препарирани екземпляри, включително ловни трофеи, от видовете гръбначни животни, вписани в приложения А и В към Регламент (ЕС) № 338/97 и защитени видове от Приложение № 3, с изключение на:

1. ловни трофеи придобити и регистрирани по Закона за лова и опазване на дивеча;
2. чужди за фауната на Република България видове вписани в Приложение Х към Регламент (ЕС) № 865/2006;
3. екземпляри от видовете по Приложение 9;
4. цветни мутации на влечуги и видове птици, извън видовете по т. 2 и 3, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
5. риби.

2. В алинея 2 думата „Екземплярите“ се заменя с „Трайно маркираните екземпляри“, а думите „регионалните инспекции по“ се заменя с „Министерство на“.

3. В алинея 3 след думата „документите по ал. 2“ се заменя с „документи по ал. 2, в които не е отразена трайна маркировка на екземпляра“ а след думите „водите за“ се добавя „трайно маркиране на екземпляра от страна на собственика и последваща“.

§ 47. В чл. 91 се правят следните изменения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Формата на регистрационната карта по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите, като може да се издава на хартиен носител или в електронен формат чрез електронния регистър по чл. 95.

- (3) Регистрационната карта престава да бъде валидна в следните случаи:

1. когато посоченият в нея жив екземпляр е умрял;
2. когато посоченият в нея жив екземпляр е избягал;
3. когато посоченият в нея екземпляр е бил унищожен;
4. когато някое от вписванията по отношение на собственика или описанието на екземпляра вече не е актуално;
5. когато въз основа на нея е издаден съответен документ по чл. 80 или е заменена с друга регистрационна карта.“

2. В ал. 4 думите „екземплярите е издаден сертификат“ се заменят с „екземпляра има валиден сертификат, издаден“.

§ 48. Член 92 се изменя така:

„Чл. 92. (1) За регистрацията по чл. 90 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение, внася в съответната регионална инспекция по околната среда и водите по чл. 91, ал. 1, заявление съгласно чл. 91, ал. 2, към което прилага съответните документи по чл. 81, т. 1 и 2, и чл. 82, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 8, 10, и ал. 2, т. 1 и 3.

(2) Регистрацията по ал. 1 на екземпляри, придобити преди първото вписване на вида в приложения А и В към Регламент (ЕС) № 338/97 се извършва в рамките на една година от влизане на вписването в сила, въз основа на документи, с които може да се докаже датата на придобиване или датата на внос в Европейския съюз, включително митнически документи, документи от държавите на произход, разрешителни и други.“

§ 49. Член 93 се изменя така:

„Чл. 93. (1) Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите:

1. възлага по своя преценка и в случаите по чл. 83, ал. 1 извършването на генетичен, изотопен или друг вид анализ на проби от видове по чл. 90, в български или чуждестранни лаборатории, за определяне на видовата принадлежност на диви екземпляри и установяване на произход и родословие.

2. издава или отказва издаването на регистрационната карта по чл. 91 в едномесечен срок от постъпване на документацията по чл. 92 или от предоставяне на протокол от извършения анализ по т. 1 за уточняване на родството с други екземпляри, от които се твърди, че произхожда, или уточняването на други обстоятелства по придобиването на екземпляра;

3. връща на собственика всички оригинали на документи послужили за регистрацията, които с изключение на фактурата, представена като документ по чл. 82, ал. 2, т. 1, стават неразделна част от регистрационната карта по т. 1, и задържа копия от тях.

(2) Изключение от разпоредбата ал. 1, т. 3 може да се прави само когато документът за произход е за повече от един немаркиран екземпляр. В този случай към първата регистрационна карта се прилага оригиналният документ за произход, а към всички останали се прилага заверено копие от него. Във всяка регистрационна карта след номера на документа за произход се поставя наклонена черта и се записва поредният номер на екземпляра.

(3) Оригиналният на регистрационната карта по ал. 1, т. 2 е документ за потвърждаване на законния произход за екземплярите от видове по Приложение В към Регламент (ЕС) № 338/97, при сделки между физически лица с родени и отгледани на затворено на територията на Република България екземпляри и при последващата им регистрация.“

§ 50. В чл. 94, се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен в 10-дневен срок:

1. да върне регистрационната карта на съответната регионална инспекция по околната среда и водите в случаите по чл. 91, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4;

2. писмено да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на регистрационната карта на екземпляра.“;

2. В ал. 2 в началото на основния текст се добавя „Директорът на“, думите „Регионалните инспекции“ се заменят с „Регионалната инспекция“, а накрая се добавя „или оправомощено от него лице“;

а) в т. 1 думата „отразяват“ се заменя с „отразява“, след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т.1“, а думите „и в документа за регистрация по чл. 91“ се заличават;

б) в т. 2 думата „издават“ се заменя с „издава“, а думите „т. 1 и“ се заличават;

в) точка 3 се отменя.

§ 51. В чл. 95 думите „Регионалните инспекции по“ се заменят с „Министерството на“, а думата „водят“ се заменя с „поддържа централен електронен“.

§ 52. Създава се чл. 95а:

„Чл. 95а. (1) За целите на анализа и последващия контрол по чл. 87, ал. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, Изпълнителната агенция по околна среда съвместно с РИОСВ взема и съхранява подходящ материал, който се изпитва в лабораториите по чл. 93, ал. 1, т. 1, в случай на съмнение за извършено нарушение, касаещо видове по чл. 37 и 90.

(2) Организацията и реда за извършване на контрола по ал. 1 и процедурите по взимане на проби, тяхното съхранение, анализ, обработка на резултати и отчет, се определят с инструкция, утвърдена от министъра на околната среда и водите.

(3) В случай на установено нарушение, разходите за извършеното изследване по ал. 1 са за сметка на нарушителя, независимо от размера на определената му друга административно-наказателна или наказателна отговорност.“.

§ 53. В чл. 96 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „градини“ се поставя запетая и се добавя „спасителни центрове, центрове за отглеждане на защитени видове“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и поддържат архив с документите за произход за всеки придобит екземпляр“.

§ 54. В чл. 97 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думата „продукти“ се заменя с „хайвер“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците“ се заменят с „ЕИК или код по БУЛСТАТ“.

§ 55. В чл. 97а, ал. 2, т. 1 думите „седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците“ се заменят с „ЕИК или код по БУЛСТАТ“.

§ 56. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) При сделки с екземпляри по чл. 90 продавачът/предишният собственик предоставя на купувача/новия собственик документите по чл. 82, ал. 2, т. 1 и 3.

(3) За видове по Приложение В към Регламент (ЕС) № 338/97, които не попадат в изискванията на чл. 90 и видовете от Приложение С към същия регламент, смяната на собствеността на екземплярите между физически лица се извършва с документ за придобиване на диво животно, към който се прилагат копия от съответните документи по 82, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 и ал. 2, т. 1 и 2.“

2. В ал. 4 думите „102б, ал. 2 и 3“ се заменят с „82, ал. 1 и ал. 2, т. 3, удостоверяващи неговия законен произход, предоставени на купувача“.

3. Създава се ал. 5 и 6:

„(5) В случаите по ал. 3 и 4, когато екземплярите не са предмет на регистрация по чл. 90, от документите отнасящи се за повече от един екземпляр се прави копие, което се предоставя на новия собственик. Копието трябва да бъде направено след като в оригиналния документ бъде вписано количеството, с което намалява общия брой на екземплярите, заверено с подпис от прехвърлителя, както и номера и датата на документа, с който екземплярите се предават във владение на приобретателя. Оригиналните документи се изпращат в Министерство на околната среда и водите, след изчерпване на количеството екземпляри, посочени в тях.“

(6) Формата на документа по ал. 3 се определя с наредбата по чл. 102а, ал. 2;

§ 57. В чл. 102б, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „търговски“ се заличава;

2. В ал. 2 числото „91“ се заменя с „ 93, ал. 1, т. 2 или чл. 93, ал. 2“;

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Извън случаите по ал. 2 лицата по ал. 1 представят съответните оригинални документи по чл. 82, ал. 1 и 2, в зависимост от случая, а в случаите по чл. 97, ал. 1 и копие от документа за регистрация.“;

4. Алинея 4 се отменя.

5. В ал. 5 се създава т. 3:

„3. При незаплащане на сумата по т. 2 в едномесечен срок, задържаните екземпляри се считат за изоставени в полза на държавата.“

§ 58. В чл. 103, ал. 2, при втората употреба съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Наказателния кодекс“.

§ 59. В чл. 104, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „министърът на околната среда и водите“ се заменят с „директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са задържани екземплярите“.

2. В т. 1 след думите „видовете по“ се добавя „чл. 37 и“.

§ 60. В чл. 105 се създава ал. 3:

„(3) Екземпляри, непотърсени от собственика или упълномощено от него лице в едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 1, се считат за изоставени в полза на държавата.“

§ 61. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст след думите „на държавата“ се добавя „или изоставени в полза на държавата екземпляри“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст, след думата „държавата“ се добавя „или изоставени в полза на държавата екземпляри, включително мъртви екземпляри, отнети или изоставени приживе“ и се поставя запетая.

б) в т. 1 след думата „висши училища“ се поставя запетая и се добавя „научни институти, лаборатории“.

3. В ал. 3

а) в основния текст след думите „на държавата“ се добавя „или изоставени в полза на държавата“ и се поставя запетая;

б) т. 1 се отменя.

§ 62. Член 107 се изменя така:

„Чл. 107. (1) Разходите за извършване на проверките и заплащането на експертите по чл. 72, ал. 2, във връзка с чл. 84, ал. 2 и чл. 87, ал. 1 са за сметка на бюджета на Министерството на околната среда и водите, като заплащането се определя със заповед на министъра.

(2) Разходите, свързани с настаняване по чл. 102б, ал. 5, т. 1 и чл. 104, отглеждането, профилактиката и лечението на екземплярите в спасителен център, до тяхното отнемане в полза на държавата, са за сметка на нарушителя.

(3) Разходите по настаняване и отглеждане на екземпляри по чл. 104 в случай на прилагане на чл. 105, ал. 1, са за сметка на бюджета на Министерството на околната среда и водите, като те се възстановяват от средствата, получени в случаите на продажба по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 3.

(4) Разходите за отглеждане и профилактика по ал. 2 на съответния биологичен вид, се определят, след консултация със спасителния център, съобразно разходите на центъра за издръжка на един екземпляр, като са дължими за периода от датата на настаняването на екземпляра до влизане в сила на наказателното постановление.

(5) Регионалната инспекция по околната среда и водите поканва нарушителя за доброволно изплащане на сумата по ал. 4, като в случай на отказ да бъде платена, същата се събира по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Получената сума се превежда по сметка на спасителния център.“

§ 63. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „забележителни дървета“ се добавя „от характерни за географската територия на страната видове, намиращи се“;

2. В ал. 2 след думата „местонахождението“ се поставя запетая и се добавя „включително географски координати“ и се поставя запетая, а думата „необходимите“ се заменя с „необходимостта от“.

§ 64. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и накрая се добавя „или мотивирано отказва обявяването.“;

2. Създава се ал. 2:

„(2) След обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ директорът на съответната регионалната инспекция по околната среда и водите осигурява обозначаването на защитеното дърво с табела и неговото ограждане при необходимост.“

§ 65. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите внася в Министерството на околната среда и водите предложение и финансови мотиви за необходимите дейности по ал. 1.“;

2. Създава се ал. 3:

„(3) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите възлага изпълнението на дейностите по ал. 1.“.

§ 66. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 10 след думите „измененията в биологичното разнообразие“ се поставя запетая и се добавя „включително за промените в големината на популациите, разпространението на видовете и тяхната миграция, неумишленото залавяне или убиване на животинските видове по Приложение 3 и навлизането на инвазивни чужди видове“;

б) в т. 13 думата „държавни“ се заличава;

в) в т. 14 думата „списъци“ се заменя с „решения“;

г) точка 16 се изменя така:

„16. дава разрешение за достъп до естествените генетични ресурси и договаря условията и начина на разпределение на ползите от тяхното използване, с изключение на случаите по чл. 118, ал. 2“;

д) В т. 17 накрая се добавя „и е компетентен орган по прилагането на членове от 5 до 16 от същия регламент.“;

е) Създава се т. 19:

„19. Възлага изготвянето на становища, експертизи, анализи и проучвания във връзка с научното обезпечаване на дейностите по този закон.“;

ж) Създава се т. 20:

„20. Осъществява контрол върху изразходваните от бюджета средства за опазване на биологичното разнообразие и контрол върху крайните реални резултати от финансираните мерки.“

2. Създава се ал. 1а:

„(1а) Министърът на околната среда и водите може да възлага:

1. изпълнение на дейности към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие по ал. 1, т. 10 на специализираните институти на Българска академия на науките и академичните специализирани звена;

2. на определени от него длъжностни лица на функции по ал. 1, т. 16 и 17.“

§ 67. В чл. 116, ал. 2 думите „и природозащитни“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „които развиват дейност в областта на биологичното разнообразие“.

§ 68. В чл. 118 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 в края на изречението се добавя „и договаря условията и начина на разпределение на ползите от тяхното използване“;

2. Алинея 3 се отменя;

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Органът по ал. 2:

1. в рамките на своите компетенции следи за спазването на задълженията от страна на ползвателите на генетични ресурси и традиционни знания във връзка с полагането на дължима грижа съгласно Регламент (ЕС) № 511/2014;

2. може да възлага на оправомощени от него длъжностни лица определените му функции за достъп до генетични ресурси и контрола по т. 1.“

§ 69. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „собствениците на“ се добавя „екземпляри и“.

2. В ал. 3 думите „по ред, определен с наредба на“ се заменят с „въз основа на програма, утвърдена от“.

§ 70. Член 120 се отменя.

§ 71. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) в т. 4 думите „чл. 62, ал. 4“ се заменят с „т. 3, предложение първо“;

б) създават се т. 6 и 7:

„6. Отнема разрешителни издадени съгласно чл. 66, ал. 3, когато са нарушени условията поставени в тях;

7. Спира дейности, извършващи се в нарушение на Регламент (ЕС) № 511/2014.“

2. В ал. 2 - основен текст думите „регионалните органи на Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекциите на националните паркове и Басейновите дирекции“.

§ 72. В чл. 123, ал. 2 думите „и по чл. 122, ал. 1“ се заличават.

§ 73. В чл. 124 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 29“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2, т. 1“, думите „100 до 1000 лв.“ се заменят със „250 до 2500 евро“, а думите „200 до 5000 лв.“ се заменят с „500 до 7000 евро“;

2. В ал. 2: думите „100 до 2000 лв.“ се заменят със „140 до 2800 евро, а думите „300 до 6000 лв.“ се заменят с „420 до 8500 евро“;

3. В ал. 3: думите „100 до 1000 лв.“ се заменят със „140 до 1400 евро“, а думите „200 до 5000 лв.“ се заменят с „300 до 7000 евро“;

§ 74. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1: думите „100 до 5000 лв.“ се заменят със „140 до 7000 евро“, а думите „500 до 10 000 лв.“ се заменят с „700 до 14 000 евро“.

2. В ал. 4 след думата „глобите“ се добавя „и имуществените санкции“.

§ 75. В чл. 126 думите „чл. 62а“ се заменят с „чл. 62з“, думите „1000 до 10 000 лв.“ се заменят с „1400 до 14 000 евро“, а думите „2000 до 25 000 лв.“ се заменят с „3000 до 35 000 евро“.

§ 76. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 16“ се поставя запетая и се добавя „параграф 1“, а думата „лв.“ се заменя с „евро“.

2. В ал. 2 след думите „чл. 16“ се поставя запетая и се добавя „параграф 1“, думите „1000 до 6000 лв.“ се заменят с „1400 до 8400 евро“, а думите „2500 до 12 000 лв.“ се заменят с „3500 до 16500 евро“;

3. В ал. 3 след думите „чл. 16“ се поставя запетая и се добавя „параграф 1“, думите „2000 до 10 000 лв.“ се заменят с „3000 до 14 000 евро“, а думите „5000 до 30 000 лв.“ се заменят със „7000 до 42 000 евро“.

§ 77. В чл. 127а след думата „За“ се добавя „ползване на генетични ресурси без официалното им предоставяне по реда на чл. 66, ал. 4а и 5, и“, думите „1000 до 6000 лв.“ се заменят с „800 до 5000 евро, а думите „5000 до 20 000 лв.“ се заменят с „4000 до 16 200“.

§ 78. В чл. 127б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „1000 до 6000 лв.“ се заменят с „800 до 5000 евро, а думите „5000 до 20 000 лв.“ се заменят с „4000 до 16 200“.

2. В ал. 2 думите „1500 до 8000 лв.“ се заменят с „1200 до 6500 евро“, а думите „8000 до 25 000 лв.“ се заменят с „6500 до 20 500 евро“;

3. В ал. 3 думите „800 до 5000 лв.“ се заменят с „650 до 4000 евро“, а думите „от 6000 до 20 000 лв.“ се заменят с „5000 до 16 200 евро“.

§ 79. В чл. 128 думите „50 до 2000 лв.“ се заменят с „60 до 3000 евро“, а думите „100 до 5000 лв.“ се заменят с „120 до 7000 евро“.

§ 80. В чл. 128а след думите „чл. 43а, ал. 1, 2 и 3“ се поставя запетая и се добавя „чл. 68, ал. 2“, а думите „чл. 102а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 102а, ал. 1“, думите „500 до 10 000 лв.“ се заменят с „600 до 11 500 евро“, а думите „1000 до 20 000 лв.“ се заменят с „1200 до 23 000 евро“.

§ 81. Чл. 128б се изменя така:

„Чл. 128б. (1) За осъществяване на дейности по реализиране на проект или инвестиционно предложение или по одобряване на план или програма без проведена процедура по чл. 31, ал. 1 и /или без влязъл в сила административен акт по чл. 31, ал. 7 и ал. 12, т. 1, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5 000 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 евро.

(2) За нарушение на чл. 31, ал. 14 и ал. 24 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 5 000 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 10 000 евро.

(3) За одобряване на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по реда на други закони без проведена процедура по чл. 31, ал. 1 и в нарушение на чл. 31, ал. 14, 17 и 24 длъжностните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 евро.“

§ 82. В чл. 128в думите „50 до 2000 лв.“ се заменят с „60 до 2300 евро“, а думите „100 до 5000 лв.“ се заменят с „120 до 5800 евро“.

§ 83. В чл. 129 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Вещи по ал. 1, представляващи огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси се съхраняват и унищожават съгласно разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

(5) Алинея 1 не се прилага в случаите на нарушение на сроковете по чл. 92.“

§ 84. В чл. 129а, ал. 2 след думата „определя“ се добавя „в наказателното постановление съобразно“.

§ 85. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думите „чл. 127“ се поставя запетая и се добавя „127б“, след думата „128б“ се добавя „ал. 1 и 2“.

2. Създават се нови алинеи 4а и 4б“:

„(4а) Нарушенията по чл. 127а се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от министъра на земеделието и храните, съобразно техните компетенции, като наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите или министъра на земеделието и храните, или от оправомощени от тях лица.

(4б) Нарушенията по чл. 128б, ал. 3 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда

и водите или министъра на регионалното развитие и благоустройството, или от оправомощени от тях лица.“

3. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, когато нарушителят е известен, но е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се счита за влязло в законна сила два месеца след издаването му.“

§ 86. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашната т. 1 става т. 1а.

2. Създава се нова т. 1:

„1. „Аквариум“ е постоянно заведение, специализирано за отглеждане на водни животни в контролирана среда с цел показване пред публика, с изключения на аквариуми в магазини, ресторанти и други публични заведения, в които отглеждането на водни животни не е основна дейност.“

3. В т. 10 думите „животински или гъбен“ се заменя с „животински, гъбен, микробен или друг“.

4. Създава се т. 14б:

„14б. „Европейски застрашен вид“ е вид, включен в категориите „изчезнал в природата“, „критично застрашен“, „застрашен“ и „уязвим“ на актуалния Европейски червен списък, публикуван от официалната служба за публикации на Европейския съюз.“;

5. В т. 19 след думата „ареал“ се добавя „на територията на Република България“, а накрая се добавя „и е включен в Червена книга на Република България в категории „критично застрашен“, „застрашен“ или „уязвим“.

6. Създава се т. 22а:

„22а. „Използване на генетични ресурси“ означава извършването на научноизследователска и развойна дейност по отношение на генетичен и/или биохимичен състав на генетични ресурси.“

7. В т. 23 след думите „сбирка от“ се добавя „живи или мъртви“, а след думата „условия“ се поставя запетая, а съюзът „и“ се заменя с „за лично или обществено ползване, и/или“.

8. Създава се т. 25б:

„25б. „Място за почивка“ е област или район от значение за оцеляването на определено животно през неактивната му фаза – анабиоза или хибернация и подлежи на защита, дори в периодите когато не се използва, ако съществува голяма вероятност екземпляр от съответния вид да се завърне в това място за почивка.

9. Създават се т. 26д:

„26д. „Обезпокояване“ е процес, действие или нежелано внимание, при което се предизвиква смущение, тревога, водещо до нарушаване на спокойствието на животински индивид, двойка или група, имащо вредно въздействие върху процеса на размножаване и отглеждане на малките, храненето, миграцията или почивката и/или водещо до намаляване на заеманата площ или трайно напускане на района на разпространение от съответния животински вид.“

10. Създават се т. 26е:

„26е. „Национален генофонд на Република България“ включва генетичните ресурси от животни, растения, гъби, микроорганизми и др., с изключение на човека, естествено срещащи се на територията и в морските пространства на Страната, както и генетични ресурси от традиционни и местни сортове растения и породи животни.“

11. Създава се т. 30а:

„30а. „Препариран екземпляр“ е този екземпляр, при който чрез специална обработка се запазва естествения вид на цяло животно или част от животно по начин, по който да се съхранят естествените характеристики на вида или на добитите от него части, така че ясно да се разпознава към какъв вид животно принадлежи.“

12. В т. 31б думите „с които се предвиждат дейности, които не попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда,“ се заличават.

13. Създава се т. 31г:

„31г. „Производител“ е лице притежаващо размножителна двойка от вид по чл. 70, ал. 1, от която се добива потомство отговарящо на определението за „Екземпляр, отгледан на затворено.“

14. Точка 34а. се изменя така:

„34а. „Селскостопански генетични ресурси“ са генетични ресурси от растения и животни от културната флора и фауна - обект на стопанско отглеждане, включително естествени генетични ресурси, когато са използвани за целите на селекцията в растениевъдството и животновъдството.“

§ 87. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:

а) След ред „1170“ се добавя ред „1180“:

„1180 Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове“

б) след ред „8120“ се добавят редове „8150“ и „8160“:

„8150 Средноевропейски силикатни сипеи в предпланини и ниски планини

8160 * Средноевропейски варовикови сипеи в хълмистите равнини и ниски планини.“

§ 88. В Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. След ред „Подковонос на Мехели“ се добавя ред „Сем. Дългокрили прилепи“:
„Сем. Дългокрили прилепи **Miniopteridae**“

2. Ред „Дългокрил прилеп“ се премества след ред „Дългокрили прилепи“;

3. Редове от „РАЗРЕД ГРИЗАЧИ“ до „Лалугер“ включително, се заменят така:

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| | „РАЗРЕД ГРИЗАЧИ | RODENTIA |
| | Сем. Хомяци | Cricetidae |
| ! | Добруджански (Черногръд) хомяк | <i>Mesocricetus newtoni</i> |
| | Сем. Сънливцови | Gliridae |
| | Мишевиден сънливец | <i>Myomimus roachi</i> |
| | Сем. Катерицови | Sciuridae |
| ! | Европейски лалугер | <i>Spermophilus citellus (Citellus citellus)</i> |
4. Редове „Сем. Скачащи мишки“, „Скачаща (степна) мишка“, „Сем. Тюлени монаси“, „Тюлен монах“, „Сем. Тетреви“, „Шипокрила калугерица“, „Сем. Отровници“, „Остромуцунеста усойница“, „Одонтоподизма“, „Сем. Лаваницови“, „Парнасиева калдезия“ и „*Leocobrium glaucum*“ се заличават;
5. В ред „Рис“ думите „(*Felis lynx*)“ се заличават;

6. Ред „РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ“ се заменя така:

„РАЗРЕД CETARTIODACTYLA
ПОДРАЗРЕД WHIPPOMORPHA“

7. Ред „РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ“ се заменя така:

„ПОДРАЗРЕД ПРЕЖИВНИ RUMINANTIA“

8. Редовете от ред „РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ“ до „Блестящ ибис“ включително, се заменят така:

„	РАЗРЕД	CICONIIFORMES
	ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ	
	Сем. Щъркелови	Ciconiidae
!	Бял щъркел	<i>Ciconia ciconia</i>
!	Черен щъркел	<i>Ciconia nigra</i>

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ		PELECANIFORMES
Сем. Чаплови		Ardeidae
!	Гривеста чапла	<i>Ardeola raloides</i>
!	Голяма бяла чапла	<i>Ardea alba (Egretta alba)</i>
!	Ръждива чапла	<i>Ardea purpurea</i>
!	Сива чапла	<i>Ardea cinerea</i>
!	Голям воден бик	<i>Botaurus stellaris</i>
!	Биволска чапла	<i>Bubulcus ibis</i>
!	Малка бяла чапла	<i>Egretta garzetta</i>
!	Малък воден бик	<i>Ixobrychus minutus</i>
!	Нощна чапла	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Сем. Пеликани		Pelecanidae
!	Къдроглав пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>
!	Розов пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Сем. Ибисови		Threskiornithidae
!	Бяла лопатарка	<i>Platalea leucorodia</i>
!	Блестящ ибис	<i>Plegadis falcinellus</i>
РАЗРЕД РИБОЯДОПОДОБНИ		SULIFORMES
Сем. Корморанови		Phalacrocoracidae
!	Малък корморан	<i>Microcarbo pygmaeus (Phalacrocorax pygmeus)</i>
!	Среден корморан	<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i>
9. Ред „Тундров лебед“ се заменя така:		
„!	Тундров лебед	<i>Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)</i>
10. Ред „Малък нирец“ се заменя така:		
„!	Малък нирец	<i>Mergellus albellus (Mergus albellus)</i>
11. Ред „РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ“ се заменя така:		
„РАЗРЕД ЯСТРЕБОПОДОБНИ		ACCIPITRIFORMES
12. Редовете „Голям креслив орел“ и „Малък креслив орел“ се преместват след ред „Ливаден блатар“ и се заменят така:		
„!	Голям креслив орел	<i>Clanga clanga (Aquila clanga)</i>
!	Малък креслив орел	<i>Clanga pomarina (Aquila pomarina)</i>
13. Ред „Ястребов орел“ се премества след ред „Скален орел“ и се заменя така:		
”!	Ястребов орел	<i>Aquila fasciata (Hieraetus fasciatus)</i>
14. След ред „Осояд“ се добавя ред „РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ“:		
„РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ		FALCONIFORMES
15. Редове „Сем. Тетреви“, „Шипокрила калугерица“ и „Одонтоподизма“ се заличават;		
16. Редовете от ред „Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ“ до „Малка пъструшка“ включително, се заменят така:		
„	РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ	GRUIFORMES
Сем. Жеравови		Gruidae
!	Сив жерав	<i>Grus grus</i>
Сем. Дърдавцови		Rallidae

!	Ливаден дърдавец	<i>Crex crex</i>	
!	Голяма пъструшка	<i>Porzana porzana</i>	
!	Средна пъструшка	<i>Zapornia parva (Porzana parva)</i>	
!	Малка пъструшка	<i>Zapornia pusilla (Porzana pusilla)</i>	
РАЗРЕД ДРОПЛОПОДОБНИ		OTIDIFORMES	
	Сем. Дроплови	Otididae	
!	Дропла	<i>Otis tarda</i>	“
17.	Ред „Бойник“ се премества след ред „Сем. Бекасови“ и се заменя така:		
„!	Бойник	<i>Calidris pugnax (Philomachus pugnax)</i>	
18.	Ред „Саблеклюн“ се заменя така:		
„!	Саблеклюн	<i>Recurvirostra avosetta</i>	
19.	Редовете от ред „Сем. Чайкови“ до „Сем. Морелетникови“ включително, се заменят така:		
„	Сем. Чайкови	Laridae	
!	Белобуза рибарка	<i>Chlidonias hybrida</i>	
!	Черна рибарка	<i>Chlidonias niger</i>	
!	Дебелоклюна рибарка	<i>Geochelidon nilotica</i>	
!	Малка чайка	<i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>	
!	Каспийска рибарка	<i>Hydroprogne caspia</i>	
!	Дългоклюна чайка	<i>Larus genei</i>	
!	Малка черноглава чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	
!	Речна рибарка	<i>Sterna hirundo</i>	
!	Белочела рибарка	<i>Sternula albifrons (Sterna albifrons)</i>	
!	Гривеста рибарка	<i>Thalasseus sandvicensis (Sterna sandvicensis)</i>	
20.	В ред „РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ“ се заменя така:		
	„РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ	STRIGIFORMES“	
21.	Ред „Среден пъстър кълвач“ се премества след ред „Черен кълвач“ и се заменят така:		
„!	Среден пъстър кълвач	<i>Leiopicus medius</i>	
22.	Редовете от ред „Сем. Мухоловкови“ до „Полубеловрата мухоловка“ включително, се заменят така:		
„	Сем. Шаварчеви	Acrocephalidae	
	Мустакато шаварче	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
!	Водно шаварче	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
!	Голям маслинов присмехульник	<i>Hippolais olivetorum</i>	
	Сем. Коприварчеви	Sylviidae	
!	Ястребогушо коприварче	<i>Curruca nisoria (Sylvia nisoria)</i>	
	Сем. Мухоловкови	Muscicapidae	
!	Беловрата мухоловка	<i>Ficedula albicollis</i>	
!	Червеногуша мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	
!	Полубеловрата мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	
!	Черногърбо каменарче	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
23.	След ред „Обикновена блатна костенурка“ се добавя ред „Сем. Южни блатни костенурки“:		
	„Сем. Южни блатни костенурки	Geoemydidae“	

24. Ред „Леопардов смок“ се премества след ред „Пъстър смок“ и се заменя така:
 „! Леопардов смок *Zamenis situla (Elaphe situla)*“

25. Редовете от ред „Сем. Саламандрови“ до „Голям гребенест тритон“ включително, се заменят така:

„	Сем. Саламандрови	Salamandridae
!	Северен гребенест тритон	<i>Triturus cristatus</i>
	Дунавски гребенест тритон	<i>Triturus dobrogicus</i>
	Гребенест тритон на Буреш /	
	Южен гребенест тритон	<i>Triturus ivanbureschi / Triturus karelinii s.l.</i>

26. Ред „Сем. Бумки“ се заменя така:
 „Сем. Бумки

Bombinatoridae“

27. Редовете от ред „Сем. Шаранови“ до „Сабица „ включително, се заменят така:

„	Сем. Шаранови	Cyprinidae
	Мандренска брияна	<i>Alburnus mandrensis</i>
	Дунавска брияна	<i>Alburnus sarmaticus</i>
	Резовска брияна	<i>Alburnus schischkovi</i>
	Дунавска мряна	<i>Barbus balcanicus</i>
	Резовска (Приморска) мряна	<i>Barbus bergi</i>
	Маришка мряна	<i>Barbus cyclolepis</i>
	Черна (балканска) мряна	<i>Barbus petenyi</i>
	Струмска мряна	<i>Barbus strumicae</i>
!	Распер	<i>Leuciscus aspilus (Aspius aspilus)</i>
	Сабица	<i>Pelecus cultratus</i>
!	Балканска кротушка	<i>Romanogobio kesslerii</i>
	Белопера кротушка	<i>Romanogobio vladkyovi</i>
!	Малка кротушка	<i>Romanogobio uranoscopus</i>
!	Европейска горчивка	<i>Rhodeus amarus</i> “

28. След ред „Струмски щипок“ се добавя ред „Понтийски щипок“:
 Понтийски щипок *Cobitis pontica*

29. След ред „Сем. Главочи“ се добавя ред
 Балкански главоч *Cottus haemusi*

30. Ред „Ручеен рак“ се заменя така:
 * Поточен (ручеен, каменен) рак *Austropotamobius torrentium*

31. Редовете от ред „Разред Водни кончета“ до „Леукориния“ включително, се заменят така:

„	РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА	ODONATA
	Сем. Езерни водни кончета	Coenagrionidae
	Ручейно пъстриче	<i>Coenagrion ornatum</i>
	Сем. Речни водни кончета	Gomphidae
		<i>Lindenia tetraphylla</i>
	Зелено речно водно конче	<i>Ophiogomphus cecilia</i>

Сем. Ивичести водни кончета
Балканско воденичарче

Cordulegastridae
Cordulegaster heros

32. Ред „Сем. Катантопиди“ се заменя така:

„Сем. Късопипални скакалци **Acrididae**“

33. Редовете от ред „Разред Твърдокрили Coleoptera“ до „*Dioszeghyana schmidt*“ включително, се заменят така:

„ РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ	COLEOPTERA
Сем. Бръмбари бегачи	Carabidae
Унгарски бегач	<i>Carabus hungaricus</i>
* Менетриезиев бегач	<i>Carabus menetriesi pacholei</i>
Грапав бегач	<i>Carabus variolosus</i>
Сем. Сечковци	Cerambycidae
Голям дъбов сечко	<i>Cerambyx cerdo</i>
Буков сечко	<i>Morimus funereus</i>
Тигрова пилемия	<i>Pilemia tigrina</i>
* Алпийска розалия	<i>Rosalia alpina</i>
Кукуюс	Cucujidae <i>Cucujus cinnaberinus</i>
Телени червен (полски ковачи)	Elateridae <i>Limoniscus violaceus</i>
Сем. Трупояди	Geotrupidae <i>Bolbelasmus uniconis</i>
Еднорог болбелазмус	
Сем. Рогачи	Lucanidae <i>Lucanus cervus</i>
Еленов рогач	
Сем. Рисодиди	Rhysodidae <i>Rhysodes sulcatus</i>
Ризодес	
Сем. Листороги, торни бръмбари	Scarabaeidae
* Осмодерма (Бръмбар отшелник)	<i>Osmoderma barnabita</i>
Чернотелки (мрачници)	Tenebrionidae
Набръчан пробатикус	<i>Probaticus subrugosus</i>
РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ	LEPIDOPTERA
Сем. Мечи пеперуди	Arctiidae
* Четириточкова меч пеперуда	<i>Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria</i>
Сем. Дървопробивачи	Cossidae <i>Paracossulus thrips (Catopta thrips)</i>
Сем. Педомерки	Geometriade <i>Desertobia ankeraria (Erannis ankeraria)</i>
Лигниоптера	<i>Lignyoptera fumidaria</i>
Сем. Копринопреди	Lasiocampidae <i>Eriogaster catax</i>
Глогова торбогнездница	
Сем. Синевки	Lycaenidae
Голяма огневка	<i>Lycaena dispar</i>
Виолетова огневка	<i>Lycaena helle</i>
Тъмна голяма синевка	<i>Phengaris nausithous (Maculinea nausithous)</i>
Синевка на Фривалдски	<i>Polyommatus eros eroides (Polyommatus</i>

Сем. Нощенки	<i>eroides)</i> Noctuidae <i>Dioszeghyana schmidtii</i>
Сем. Многоцветници	Nymphalidae
Мелитеа Албруна	<i>Euphydryas aurinia</i>
Добруджанска мелитеа	<i>Euphydryas maturna</i> (<i>Hypodryas maturna</i>)
* Бяло-у	<i>Nymphalis vaualbum</i> “

34. Ред „РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ“ се заменя така:
„РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ CYCLONERITIMORPHA“

35. Ред „Анизус“ се заменя така:
 „Виторог анизус *Anisus vorticulus*“

36. Редовете от ред „Сем. Вертигиниди“ до „Бисерна мида“ включително, се заменят така:

Сем. Вертигиниди	Vertiginidae
Дезмолинов спираловиден охлюв	<i>Vertigo moulinsiana</i>
Тесноустен спираловиден охлюв	<i>Vertigo angustior</i>
КЛАС МИДИ	BIVALVIA
Сем. Речни миди	Unionoidae
! Овална речна мида	<i>Unio crassus complex</i> (включва <i>Unio bruguierianus</i> , <i>Unio crassus</i> , <i>Unio nanus</i> и <i>Unio vicarius</i>)“

37. Ред „Червено усойниче“ се заменя така:
 „Червено усойниче *Pontechium maculatum maculatum* (*Echium russicum*)“

38. Редовете от ред „Сем. Салепови“ до „Обикновена пърчовка“ включително, се заменят така:

Сем. Салепови	Orchidaceae
! Венерино пантофче	<i>Cypripedium calceolus</i>
Калописиев дланокоренник	<i>Dactylorhiza kalopissii</i>
Янкиева пърчовка	<i>Himantoglossum jankae</i> (<i>H. caprinum</i> auct.)“

39. Редове от ред „Емилипопово прозорче“ до „Карпатска тоция“ се заменят така:
 „Емилипопово прозорче *Potentilla emilii-popii*
Сем. Живеничеви **Scrophulariaceae**
 Карпатска тоция *Tozzia alpina* subsp. *carpathica* (*T. carpathica*)“

§ 89. В приложение № 2а към чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:

1. Редове „сем. *Clathraceae*“ и „Арчеров клатрус“ се заличават;

2. Редове „Сем. Салепови“ и „Редкоцветен салеп“ се заменят така:

Сем. Салепови	Orchidaceae
Редкоцветен салеп	<i>Anacamptis laxiflora</i>
Строен дремник	<i>Epipactis exilis</i>
Понтийски дремник	<i>Epipactis pontica</i> “

3. Редовете от ред „Мъхове“ до „*Sphagnum* spp.“ включително, се заменят така:

„МЪХОВЕ	BRYOPHYTA
ОТДЕЛ ЛИСНАТИ МЪХОВЕ	
Сем. Брахитециеви мъхове	Brachytheciaceae <i>Brachythecium geheebii</i>
Сем. Леукобриеви мъхове	Leucobryaceae <i>Leucobryum glaucum</i>
Сем. Некерови мъхове	Neckeraceae <i>Neckera pennata</i>
Сем. Торфени мъхове Торфени мъхове	Sphagnaceae <i>Sphagnum</i> spp.
ОТДЕЛ ЧЕРНОДРОБНИ МЪХОВЕ	
Сем. Ричиеви	Ricciaceae <i>Riccia crustata</i>
Сем. Трихоколееви	Trichocoleaceae <i>Trichocolea tomentella</i>

§ 90. В приложение № 3 към чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред „РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ“ се заменя така:

„РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ EULIPOTYPHILA“

2. Ред „Таралеж“ се заменя така:

„Източноевропейският (белогръд) таралеж *Erinaceus roumanicus*“

3. Редове от „РАЗРЕД ГРИЗАЧИ“ до „Обикновен (голям) хомяк“ включително, се заменят така:

„РАЗРЕД ГРИЗАЧИ	RODENTIA
Сем. Боброви	Castoridae
Евроазиатски бобър	<i>Castor fiber</i>
Сем. Хомяци	Cricetidae
Обикновен (Голям) хомяк	<i>Cricetus cricetus</i>
Добруджански (Черногръд) хомяк	<i>Mesocricetus newtoni</i>
Сив (Малък) хомяк	<i>Nothocricetulus migratorius</i>
Сем. Сънливцови	Gliridae
Горски сънливец	<i>Dryomys nitedula</i>
Мишевиден сънливец	<i>Myomimus roachi</i>
Лешников сънливец	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Сем. Катерицови	Sciuridae
Европейски лалугер	<i>Spermophilus citellus (Citellus citellus)</i>
Сем. Скачащи мишки	Sminthidae
Степна скачаща мишка	<i>Sicista loriger</i>

4. В ред „Рис“ думите „*Felis lynx*“ се заменят с „*Lynx lynx*“ и се премества след ред „Европейска дива котка“;

5. След ред „Подковонос на Мехели“ се добавя ред „Сем. Дългокрили прилепи“:

„Сем. Дългокрили прилепи Miniopteridae“

6. Ред „Дългокрил прилеп“ се премества след ред „Сем. Дългокрили прилепи“ и се изменя така:

„Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersii“

7. Редове „Дългоух нощник“ и „Остроух нощник“ се заменят така:

„Дългоух нощник

Myotis bechsteinii

Остроух нощник

Myotis blythii“

8. Ред „Воден нощник“ се заменя така:

„Воден нощник

Myotis daubentonii“

9. Редове от „РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ“ до „Дива коза“ се преместват след ред „Афала“ и се заменят така:

„ПОДРАЗРЕД ПРЕЖИВНИ

RUMINANTIA

Сем. Кухороги

Bovidae

Дива коза

Rupicapra rupicapra balcanica (*)“

10. Ред „РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ“ се заменя така:

„РАЗРЕД

CETARTIODACTYLA

ПОДРАЗРЕД

WHIPPOMORPHA“

11. Редове „Черноклюн гмурец“, „Жълтоклюн буревестник“, „Сърпокрила патица“, „Пепелява каня“, „Белоопашата калугерица“, „Сем. Пустинаркови“, „Пухопръста пустинарка“, „Снежна сова“, „Ястребова сова“, „РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ“, „Сем. Пчелоядови“, „Одонтоподизма“, „Лептидеа“, „Жълтушка“, „Тракийски дъб“, „Борисов мразовец“, „Хелдрайхиев жълт гарвански лук“, „Прешленолистна амания“ и „Гръцка пчелица“ се заличават;

12. Редовете от ред „РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ“ до „Розово фламинго“ включително, се заменят така:

„РАЗРЕД ФЛАМИНГОПОДОБНИ

PHOENICOPTERIFORMES

Сем. Фламингови

Phoenicopteridae

Розово фламинго

Phoenicopus roseus

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

Сем. Щъркелови

Ciconiidae

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Черен щъркел

Ciconia nigra

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

Сем. Чаплови

Ardeidae

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Голяма бяла чапла

Ardea alba (Egretta alba)

Ръждива чапла

Ardea purpurea

Сива чапла

Ardea cinerea

Голям воден бик

Botaurus stellaris

Биволска чапла

Bubulcus ibis

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Сем. Пеликани

Pelecanidae

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus (*)

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

Сем. Ибисови

Threskiornithidae

Бяла лопатарка

Platalea leucorodia

Блестящ ибис	<i>Plegadis falcinellus</i>
РАЗРЕД РИБОЯДОПОДОБНИ	SULIFORMES
Сем. Корморанови	Phalacrocoracidae
Малък корморан	<i>Microcarbo pygmaeus</i> (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>) (*)
Среден корморан	<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i>
13. Ред „Сива патица“ се преместват след ред „Поеен лебед“ и се заменят така: „Сива патица	<i>Mareca strepera</i> (<i>Anas strepera</i>)“
14. Ред „Тундров лебед“ се заменя така: „Тундров лебед	<i>Cygnus columbianus</i> (<i>Cygnus bewickii</i>)“
15. Ред „Малък нирец“ се заменя така: „Малък нирец	<i>Mergellus albellus</i> (<i>Mergus albellus</i>)“
16. Ред „РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ“ се заменя така: „РАЗРЕД ЯСТРЕБОПОДОБНИ	ACCIPITRIFORMES
17. Редове „Голям креслив орел“ и „Малък креслив орел“ се преместват след ред „Ливаден блатар“ и се заменят така: „Голям креслив орел Малък креслив орел	<i>Clanga clanga</i> (<i>Aquila clanga</i>) <i>Clanga pomarina</i> (<i>Aquila pomarina</i>)“
18. В ред „Степен орел“ се заменя така: „Степен орел	<i>Aquila nipalensis</i>
19. Ред „Ястребов орел“ се премества след ред „Скален орел“ и се заменя така: „Ястребов орел	<i>Aquila fasciata</i> (<i>Hieraetus fasciatus</i>)“
20. След ред „Осояд“ се добавя ред „РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ“: „РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ	FALCONIFORMES
21. Редовете от ред „Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ“ до „Малка пъструшка“ включително, се заменят така: „РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ	GRUIFORMES
Сем. Жеравови	Gruidae
Момин жерав	<i>Anthropoides virgo</i>
Сив жерав	<i>Grus grus</i>
Сем. Дърдавцови	Rallidae
Ливаден дърдавец	<i>Crex crex</i> (*)
Зеленоножка	<i>Gallinula chloropus</i>
Голяма пъструшка	<i>Porzana porzana</i>
Воден дърдавец	<i>Rallus aquaticus</i>
Средна пъструшка	<i>Zapornia parva</i> (<i>Porzana parva</i>)
Малка пъструшка	<i>Zapornia pusilla</i> (<i>Porzana pusilla</i>)
РАЗРЕД ДРОПЛОПОДОБНИ	OTIDIFORMES
Сем. Дроплови	Otididae
Дропла	<i>Otis tarda</i>
Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>
22. Ред „Плоскоклюн блатобегач“ се премества след ред „Голям брегобегач“ и се заменят така:	

„Плоскоклюн блатобегач

Calidris falcinellus (Limicola falcinellus)“

23. Ред „Бойник“ се премества след ред „Малък брегобегач“ и се заменят така:
„Бойник *Calidris pugnax (Philomachus pugnax)*“

24. Редовете от ред „Сем. Чайкови“ до „Среден морелетник“ включително, се заменят така:

„Сем. Чайкови

Белобуза рибарка

Белокрила рибарка

Черна рибарка

Малка чайка

Каспийска рибарка

Дебелоклюна рибарка

Чайка буревестница

Малка черногърба чайка

Дългоклюна чайка

Речна чайка

Малка черноглава чайка

Речна рибарка

Белочела рибарка

Гривеста рибарка

Сем. Морелетникови

Остроопашат морелетник

Laridae

Chlidonias hybrida

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)

Hydroprogne caspia

Geochelidon nilotica

Larus canus

Larus fuscus

Larus genei

Larus ridibundus

Larus melanocephalus

Sterna hirundo

Sternula albifrons (Sterna albifrons)

Thalasseus sandvicensis (Sterna sandvicensis)

Stercorariidae

Stercorarius parasiticus“

25. Ред „РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ“ се заменя така:

„РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STRIGIFORMES“

26. Ред „Алпийски бързолет“ се премества след ред „Блед бързолет“ и се заменя така:
„Алпийски бързолет *Tachymarptis melba (Apus melba)*“

27. Ред „Зелен пчелояд“ се заменя така:

„РАЗРЕД ПТИЦИ НОСОРОЗИ

BUCEROTIFORMES“

28. Ред „Среден пъстър кълвач“ се премества след ред „Въртошияка“ и се заменя така:
„Среден пъстър кълвач “

29. Ред „Малък пъстър кълвач“ се заменя така:

„Малък пъстър кълвач

Dryobates minor (Dendrocopos minor)“

30. Ред „Градска лястовица“ се заменя така:

„Градска лястовица

Delichon urbicum“

31. Ред „Червенокръста лястовица“ се премества след ред „Сем. Лястовицови“ и се заменя така:

„Червенокръста лястовица

Cecropis daurica (Hirundo daurica)“

32. Редовете от ред „Сем. Дроздови“ до „Дългоопашат синигер“ включително, се заменят така:

„Сем. Мустакати синигери

Мустакат синигер

Сем. Пъстроопашати шаварчета

Пъстроопашатото шаварче

Panuridae

Panurus biarmicus

Cisticolidae

Cisticola juncidis

Сем. Шаварчеви

Индийско шаварче
 Тръстиково шаварче
 Градинско шаварче
 Мустакато шаварче
 Водно шаварче
 Мочурно шаварче
 Крайбрежно шаварче
 Блатно шаварче
 Градински присмехульник
 Голям маслинов присмехульник
 Малък маслинов присмехульник

Сем. Цвъркачи

Полски цвъркач
 Речен цвъркач
 Тръстиков цвъркач

Сем. Певци

Елов певец
 Източен планински певец
 Буков певец
 Брезов певец

Сем. Скотоцеркови

Свилено шаварче

Сем. Дългоопашати синигери

Дългоопашат синигер

Сем. Коприварчеви

Червеногушо коприварче
 Голямо белогушо коприварче
 Източно орфеево коприварче
 Малко белогушо коприварче
 Малко черноглаво коприварче
 Ястребогушо коприварче
 Черногушо коприварче
 Голямо черноглаво коприварче
 Градинско коприварче

Сем. Дроздови

Белогуш дрозд
 Кос
 Хвойнов дрозд
 Поен дрозд
 Беловежд дрозд
 Имелов дрозд

Сем. Мухоловкови

Трънковче
 Червеногръдка
 Беловрата мухоловка
 Жалобна мухоловка
 Червеногуша мухоловка
 Полубеловрата мухоловка
 Северен славей
 Южен славей
 Синьогушка
 Пъстър скален дрозд

Acrocephalidae

Acrocephalus agricola
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais icterina
Hippolais olivetorum

Locustellidae

Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides

Phylloscopidae

Phylloscopus collybita
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus

Scotocercidae

Cettia cetti

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Sylviidae

Curruca cantillans (*Sylvia cantillans*)
Curruca communis (*Sylvia communis*)
Curruca crassirostris
Curruca curruca (*Sylvia curruca*)
Curruca melanocephala (*Sylvia melanocephala*)
Curruca nisoria (*Sylvia nisoria*)
Curruca ruppeli (*Sylvia rueppelli*)
Sylvia atricapilla
Sylvia borin

Turdidae

Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Muscicapidae

Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Monticola saxatilis

Син скален дрозд
 Сива мухоловка
 Испанско каменарче
 Ориенталско каменарче
 Черно каменарче
 Сиво каменарче
 Черногърбо каменарче
 Домашна червеноопашка
 Градинска червеноопашка
 Ръждивогушо ливадарче
 Черногушо ливадарче
Сем. Кралчеви
 Жълтоглаво кралче
 Червеноглаво кралче

Monticola solitarius
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Regulidae
Regulus regulus
Regulus ignicapilla

33. Редове от „Сем. Синигерови“ до „Голям синигер“ включително, се заменят така:

„Сем. Синигерови
 Син синигер
 Качулат синигер
 Голям синигер
 Черен синигер
 Жалобен синигер
 Матовоглав синигер
 Лъскавоглав синигер

Paridae
Cyanistes caeruleus (*Parus caeruleus*)
Lophophanes cristatus (*Parus cristatus*)
Parus major
Periparus ater (*Parus ater*)
Poecile lugubris (*Parus lugubris*)
Poecile montanus (*Parus montanus*)
Poecile palustris (*Parus palustris*)

34. Ред „Розов скорец“ се заменя така:

„Розов скорец

Pastor roseus (*Sturnus roseus*)

35. Ред „Сем. Тъкачови“ се заменя така:

„Сем. Врабчеви

Passeridae

36. Редове от „Обикновено конопарче“ до „Снежна овесарка “ включително, се заменят така:

„Брезова скатия
 Щиглец
 Червена чинка
 Зеленика
 Черешарка
 Обикновена чинка
 Планинска чинка
 Обикновено конопарче
 Жълтоклюно конопарче
 Кръсточовка
 Червенушка
 Диво канарче
 Елшова скатия
Сем. Дългоноктести и снежни овесарки
 Лапландска овесарка
 Снежна овесарка
Сем. Овесаркови
 Сива овесарка
 Сивоглава овесарка

Acanthis flammea (*Carduelis flammea*)
Carduelis carduelis
Carpodacus erythrurus
Chloris chloris (*Carduelis chloris*)
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Linaria cannabina (*Carduelis cannabina*)
Linaria flavirostris (*Carduelis flavirostris*)
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
Spinus spinus (*Carduelis spinus*)
Calcariidae
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberizidae
Emberiza calandra (*Miliaria calandra*)
Emberiza cia

Зеленогуша овесарка	<i>Emberiza cirrus</i>
Жълта овесарка	<i>Emberiza citrinella</i>
Градинска овесарка	<i>Emberiza hortulana</i>
Черноглава овесарка	<i>Emberiza melanocephala</i>
Тръстикова овесарка	<i>Emberiza schoeniclus</i>

37. След ред „Обикновена блатна костенурка“ се добавя „Сем. Южни блатни костенурки“:

„Сем. Южни блатни костенурки **Geoemydidae**“

38. След ред „Сем. Гущери“ се добавя ред „Горски гущер“:

„Горски гущер *Darevskia praticola*“

39. Ред „Живороден гущер“ се премества след ред „Кримски гущер“ и се заменя така:

„Живороден гущер *Zootoca vivipara* (*Lacerta vivipara*)“

40. Редовете от „Сем. Гекони“ до „Жълтокоремнен гущер“ включително се заменя така:

„Сем. Гекони	Gekkonidae
Балкански гекон	<i>Mediodactylus kotschy</i> (<i>Cyrtodactylus kotschy</i>)
Сем. Слепоци	Anguidae
Колхидски слепок	<i>Anguis colchica</i>
Европейски слепок	<i>Anguis fragilis</i>
Жълтокоремник (змиегущер)	<i>Pseudopus apodus</i> (<i>Ophisaurus apodus</i>)“

41. Редовете от ред „Сем. Смокове“ до „Остромуцунеста усойница“ включително, се заменят така:

„Сем. Смокове	Colubridae
Медянка	<i>Coronella austriaca</i>
Голям стрелец (синурник)	<i>Dolichophis caspius</i> (<i>Coluber jugularis caspius</i>)
Ивичест смок	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
Пъстър смок	<i>Elaphe sauromates</i>
Вдлъбнаточел смок	<i>Malpolon insignitus</i>
Сива водна змия	<i>Natrix tessellata</i>
Черноврата стрелушка	<i>Platycephalus collaris</i> (<i>Coluber rubriceps</i>) (*)
Тънък стрелец	<i>Platycephalus najadum</i> (<i>Coluber najadum</i>)
Котешка змия	<i>Telescopus fallax</i>
Смок мишка	<i>Zamenis longissimus</i> (<i>Elaphe longissima</i>)
Леопардов смок	<i>Zamenis situla</i> (<i>Elaphe situla</i>) (*)
Сем. Отровници	Viperidae
Пепелянка	<i>Vipera ammodytes</i>
Усойница	<i>Vipera berus</i>
Остромуцунеста усойница	<i>Vipera ursinii</i> “

42. Редовете от ред „Сем. Саламандрови“ до „Обикновен (малък) тритон“ включително, се заменят така:

„Сем. Саламандрови	Salamandridae
Алпийски тритон	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (<i>Triturus alpestris</i>)
Влакноопашато тритонче	<i>Lissotriton graecus</i> / <i>L. vulgaris</i> s.l.
Тритон на Шмидлер	<i>Lissotriton schmidtleri</i> / <i>L. vulgaris</i> s.l.
Обикновен (малък) тритон	<i>Lissotriton vulgaris</i> (<i>Triturus vulgaris</i>)
Дъждовник	<i>Salamandra salamandra</i>
Северен гребенест тритон	<i>Triturus cristatus</i>
Дунавски гребенест тритон	<i>Triturus dobrogicus</i>

Гребенест тритон на Буреш / Южен гребенест тритон	<i>Triturus ivanbureschi</i> / <i>Triturus karelinii</i> s.l.
Македонски гребенест тритон	<i>Triturus macedonicus</i> (<i>T. carnifex macedonicus</i>)“

43. Ред „Зелена крастава жаба“ се премества след ред „Кафява крастава жаба“ и се заменя така:

„Зелена крастава жаба	<i>Bufo viridis</i> (<i>Bufo viridis</i>)“
-----------------------	--

44. Ред „Сем. Кръглоезичести жаби“ се заменя така:

„Сем. Бумки	Bombinatoridae “
-------------	-------------------------

45. След ред „Жаба дървесница“ се добавя ред „Източна жаба дървесница“:

„Източна жаба дървесница	<i>Hyla orientalis</i> “
--------------------------	--------------------------

46. Ред „Сем. Водни жаби“ се заменя така:

„Сем. Същински водни жаби	Ranidae
Малка водна жаба	
Горска дългокрака жаба	<i>Rana dalmatina</i> ”

47. Редовете от ред „Разред водни кончета“ до „Леукориния“ включително, се заменят така:

„РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА	ODONATA
Сем. Речни водни кончета	Gomphidae
	<i>Lindenia tetraphylla</i>
Зелено речно водно конче	<i>Ophiogomphus cecilia</i>
Сем. Ивичести водни кончета	Cordulegastridae
Балканско воденичарче	<i>Cordulegaster heros</i> ”

48. Ред „Сем. Катантопиди Catantopidae“ се заменя така:

„Сем. Късопипални скакалци	Acrididae “
----------------------------	--------------------

49. Редове от „Сем. Бръмбари Бегачи“ до „Обикновен сечко“ включително се заменят така:

„Сем. Бръмбари Бегачи	Carabidae
Унгарски бегач	<i>Carabus hungaricus</i>
Грапав бегач	<i>Carabus variolosus</i>
Сем. Сечковци	Cerambycidae
Голям дъбов сечко	<i>Cerambyx cerdo</i>
Тигрова пилемия	<i>Pilemia tigrina</i>
Алпийска розалия	<i>Rosalia alpina</i>
	Cucujidae
Кукуяос	<i>Cucujus cinnaberinus</i>
Сем. Трупояди	Geotrupidae
Еднорог болбелазмус	<i>Bolbelasmus uniconis</i>
Сем. Рогачи	Lucanidae
Еленов рогач	<i>Lucanus cervus</i>
Сем. Листороги, торни бръмбари	Scarabaeidae
Осмодерма (Бръмбар отшелник)	<i>Osmoderma barnabita</i> “
Чернотелки (мрачници)	Tenebrionidae
Набръчкан пробатикус	<i>Probatiscus subrugosus</i>

50. След ред „Разред Пеперуди“ се добавят:

„Сем. Дървопробивачи**Cossidae***Paracossulus thrips (Catopta thrips)“*

51. Ред „Аполон червен“ се заменя така:

„Червен аполон

Parnassius apollo“

52. Редове от „Сем. Синевки „ до „Розово нощно пауново око „ включително, се заменят така:

„Сем. Синевки

Голяма огневка

Виолетова огневка

Гигантска синевка

Тъмна голяма синевка

Синевка на Фривалдски

Lycaenidae*Lycaena dispar**Lycaena helle**Phengaris arion (Maculinea arion)**Phengaris nausithous (Maculinea nausithous)**Polyommatus eros eroides (Polyommatus eroides)**Pseudophilotes bavius*

Салвиева синевка

Сем. Многоцветници

Апатура

Блатно сатирче

Рилска кадифянка

Добруджанска мелитеа

Кадифянка

Бяло-v

Балкански земен сатир

Сем. Копринопреди

Глогова торбогнезница

Сем. Педомерки

Лигниоптера

Сем. Вечерници

Малка зелена вечерница

Сем. Нощенки**Сем. Нощни паунови очи**

Розово нощно пауново око

Nymphalidae*Apatura metis**Coenonympha oedippus**Erebia rhodopensis**Euphydryas maturna (Hypodryas maturna)**Lopinga achine**Nymphalis vaualbum**Pseudochazara orestes***Lasiocampidae***Eriogaster catax***Geometridae***Desertobia ankeraria (Erannis ankeraria)**Lignyopectera fumidaria***Sphingidae***Hyles hippophaes**Proserpinus proserpina***Noctuidae***Dioszeghyana schmidtii***Saturniidae***S*

53. Ред „РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ“ се заменя така:

**„РАЗРЕД ДРЕВНИ
ГАСТРОПОДИ****CYCLONERITIMORPHA“**

54. Ред „Анизус“ се заменя така:

„Виторог анизус

Anisus vorticulus“

55. Редове от „Сем. Бисерни миди“ до „ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНИ“ се заменят така:

„Сем. Речни миди

Овална речна мида

Unionoidae*Unio crassuscomplex (включва Unio bruguierianus, Unio crassus, Unio nanus и Unio vicarius)***3. РАСТЕНИЯ****PLANTAE****КЛАС ПЛАУНОВИ****LYCOPODIOPSIDA“**

56. Ред „ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ“ се заменя така:

„КЛАС ПАПРАТОВИ**POLYPODIOPSIDA“**

57. Ред „Сем. Дриоптерисови „ се заменя така:

„Сем. Цистоптерисови

Cystopteridaceae“

58. Редовете от ред „ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННИ“ до „Обикновен тис“ се заменят така:

„КЛАС БОРОВИ

PINOPSIDA

Сем. Борови

Pinaceae

Калабрийски бор

Pinus brutia

Сем. Кипарисови

Cupressaceae

Дървовидна хвойна

Juniperus excelsa

Казашка хвойна

Juniperus sabina

Сем. Тисови

Taxaceae

Обикновен тис

Taxus baccata

КЛАС ГНЕТОВИ

GNETOPSIDA

Сем. Ефедрови

Ephedraceae

Катерлива ефедра

Ephedra foeminea (Ephedra campylopoda)

Обикновена ефедра

Ephedra distachya“

59. Ред „ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)“ се заменя така:

„КЛАС МАГНОЛИЕВИ

MAGNOLIOPSIDA“

60. На всякъде в приложението думата „ssp.“ се заменя със „subsp.“;

61. Ред „Сем. Кокичеви“ се заменя така:

„Сем. Кокичеви

Amaryllidaceae“

62. Ред „Сем. Сенникоцветни“ се заменя така“:

„Сем. Сенникоцветни

Apiaceae (Umbelliferae)“

63. Ред „Широколистен опопанакс“ се заменя така:

„Широколистен опопанакс

Oporanax chironium“

64. Ред „Парнасиева калдезия“ се заменя така:

„Парнасиеволистна калдезия

Caldesia parnassifolia“

65. След ред „Буниум“ се добавят ред „Боасиерова урока“:

„Боасиерова урока

Bupleurum boissieri (B. uechtritizianum)“

66. След ред „Лютиковидна урока“ се добавя ред „Малолъчева урока“:

„Малолъчева урока

Bupleurum pauciradiatum“

67. След ред „Синкава триния“ се добавя ред „Многостъблена триния“:

„Многостъблена триния

Trinia multicaulis“

68. Редовете от ред „Оранжево подрумиче“ до „Български сърпец“ включително, се заменят така:

„Рилско подрумиче

Anthemis orbelica

Борисово подрумиче

Anthemis regis-borisii

Влакнесто подрумиче	<i>Anthemis rumelica</i>
Стрибърново подрумиче	<i>Anthemis stribrnyi</i>
Плосколюспесто подрумиче	<i>Anthemis virescens</i>
Храстовиден пелин	<i>Artemisia chamaemelifolia</i>
Тъмнолюспест пелин	<i>Artemisia eriantha</i>
Тънкожилест пелин	<i>Artemisia lerchiana</i>
Светлолюспест пелин	<i>Artemisia pedemontana</i>
Родопски магарешки бодил	<i>Carduus adpressus</i> subsp. <i>rhodopeus</i> (C. <i>rhodopaeus</i>)
Тракийски магарешки бодил	<i>Carduus thracicus</i>
Пясъчна метличина	<i>Centaurea arenaria</i>
Тъмнопурпурна метличина	<i>Centaurea calocephala</i> (C. <i>atropurpurea</i>)
Волска метличина	<i>Centaurea bovina</i>
Скална метличина	<i>Centaurea finazzi</i> (C. <i>rupestris</i> subsp. <i>finazzi</i>)
Нежна метличина	<i>Centaurea gracilentia</i>
Имануелова метличина	<i>Centaurea immanuelis-loewii</i>
Дребна метличина	<i>Centaurea inermis</i>
Янкева метличина	<i>Centaurea jankae</i>
Кернерова метличина	<i>Centaurea kerneriana</i>
Кочиева метличина	<i>Centaurea kotschyana</i>
Пиринска метличина	<i>Centaurea mannagettae</i> subsp. <i>pirinica</i>
Черна метличина	<i>Centaurea nigrescens</i>
Парилска метличина	<i>Centaurea parilica</i>
Румелийска метличина	<i>Centaurea rumelica</i>
Урумов кривец	<i>Chondrilla urumoffii</i>
Панчичева цицербита	<i>Cicerbita pancicii</i>
Крилатолистна цицербита	<i>Cicerbita plumieri</i>
Българска паламида	<i>Cirsium bulgaricum</i>
Стойнова паламида	<i>Cirsium stojanovii</i>
Едрокошничесто подрумиче	<i>Cota macrantha</i> (Anthemis <i>macrantha</i>)
Иваново подрумиче	<i>Cota sancti-johannis</i> (Anthemis <i>sancti-johannis</i>)
Оранжево подрумиче	<i>Cota tinctoria</i> var. <i>gaudium-solis</i> (Anthemis <i>gaudium-solis</i>)
Битинска дрипавка	<i>Crepis bithynica</i>
Шахтова дрипавка	<i>Crepis schachtii</i>
Стойнова дрипавка	<i>Crepis stojanovii</i>
Ахтарова метличина	<i>Cyanus achtarovii</i> (Centaurea <i>achtarovii</i>)
Пихлерова метличина	<i>Cyanus pichleri</i> (Centaurea <i>pichleri</i>)
Лъжливопазвена метличина	<i>Cyanus pseudaxillaris</i> (Centaurea <i>pseudoaxillaris</i>)
Леплива дитрихия (лепкав оман)	<i>Dittrichia viscosa</i> (Inula <i>viscosa</i>)
Вихренска злолетница	<i>Erigeron vichrenensis</i>
Планински жълт смил	<i>Helichrysum plicatum</i>
Белоградчишка рунянка	<i>Hieracium belogradcense</i>
Елиптичнолистен оман	<i>Inula spiraeifolia</i>
Ледебуров миск	<i>Jurinea ledebourii</i>
Бодлив миск	<i>Jurinea tzar-ferdinandii</i>

78. Редове „Унгарски карамфил“ и „Дреновски карамфил“ се заменя така:
 „Унгарски карамфил” *Dianthus giganteiformis* subsp. *kladovanus* (D. *kladovanus*)
 Дреновски карамфил *Dianthus gracilis* subsp. *drenowskianus* (D. *drenowskianus*)“
79. Редове „Текирска мишорка“ и „Тройновилужна мишорка“ се заменят така:
 „Текирска мишорка” *Gypsophila tekirae*
 Пробитолистна мишорка *Gypsophila perfoliata* (G.*trichotoma*)“
80. Редове „Парнаска поветица“ и „Зюндерманова поветица“ се заменят така:
 „Парнаска поветица” *Convolvulus boissieri* subsp. *compactus* (C. *b.* subsp. *parnassicus*)
 Зюндерманова поветица *Convolvulus suendermannii*“
81. Редове от ред „Нейчев зановец“ до „Цариградски нахут“ включително, се заменят така:
 „Цариградски нахут” *Cicer montbretii*
 Ковачев зановец *Cytisus kovacevii* (*Chamaecytisus kovacevii*)
 Нейчев зановец *Cytisus nejceffii* (*Chamaecytisus nejceffii*)
 Регенсбургски зановец *Cytisus ratisbonensis* (*Chamaecytisus ratisbonensis*)
 Хаускнехтово звездиче *Dorycnium haussknechtii*“
82. След реда „Влакнеста жълтуга“ се добавя ред „Четириръба жълтуга“:
 „Четириръба жълтуга” *Genista tetragona*“
83. Ред „Пълзящ гръмотрън“ се заменя така:
 „Пълзящ гръмотрън” *Ononis spinosa* subsp. *procurrens* (O. *repens*)“
84. След ред „Равнинно гологлавче“ се добавя ред „Сем. Касисови“:
 „Сем. Касисови” **Grossulariaceae**“
85. В ред „Форскалева какула“ се заменя така:
 „Форскалева какула” *Salvia forskohlei*“
86. След ред „Кримска какула „ се добавя ред „Мурсалски/Пирински/Алиботушки чай“:
 „Мурсалски/Пирински/Алиботушки чай” *Sideritis scardica*“
87. Ред „Пясъчен ранилист“ се заменя така:
 „Пясъчен ранилист” *Stachys arenariiformis*“
88. Ред „Странджанско подъбиче“ се заменя така:
 „Странджанско подъбиче” *Teucrium lamiifolium*“
89. След ред „Странджанско подъбиче“ се добавя ред „Азнавурова мащерка“:
 „Азнавурова мащерка” *Thymus aznavourii*“
90. Ред „Стойнова мащерка“ се заменя така:
 „Стойнова мащерка” *Thymus stojanovii*“

91. Редове от ред „Сем. Кремови“ до „Стойнов лук“ включително, се заменят така:
- | | |
|---------------------|---|
| „Сем. Лукови | Alliaceae |
| Ръбестостъблен лук | <i>Allium angulosum</i> |
| Аметистов лук | <i>Allium amethystinum</i> (<i>A. stojanovii</i>) |
| Качулест лук | <i>Allium jubatum</i> |
| Планински лук | <i>Allium lusitanicum</i> (<i>A. montanum</i>) |
| Сем. Кремови | Liliaceae |
92. Ред „Атински мразовец“ се премества след ред „Ресничеста белевалия“ и се заменя така:
- | | |
|-------------------|--|
| „Атински мразовец | <i>Colchicum atticum</i> (<i>Merendera rhodopaea</i>)“ |
|-------------------|--|
93. След ред „Шахматовидна ведрица“ се добавя реда „Планинска ведрица „
- | | |
|--------------------|---|
| „Планинска ведрица | <i>Fritillaria montana</i> (<i>F. orientalis</i> auct. bulg.)“ |
|--------------------|---|
94. Ред „Южно лале“ се заменя така:
- | | |
|------------|--|
| „Южно лале | <i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>Australis</i> “ |
|------------|--|
95. Ред „Родопско лале“ се заменя така:
- | | |
|----------------|--------------------------|
| „Родопско лале | <i>Tulipa rhodopea</i> “ |
|----------------|--------------------------|
96. Ред „Урумово лале“ се заменя така:
- | | |
|---------------|--|
| „Урумово лале | <i>Tulipa hungarica</i> (<i>T. urumoffii</i>)“ |
|---------------|--|
97. Редове „Мидендорфия“ и „Теснолистен пеплис“ се заменят така:
- | | |
|-------------------|--|
| „Днепърска блатия | <i>Lythrum borysthenticum</i> (<i>Middendorfia borysthénica</i>) |
| Волжка блатия | <i>Lythrum volgense</i> (<i>Peplis alternifolia</i>)“ |
98. Редове от ред „Месночервена дактилориза“ до „Пеперудоцветен салеп“ включително, се заменят така:
- | | |
|-----------------------------|--|
| „Редкоцветен анакамптис | <i>Anacamptis laxiflora</i> |
| Пеперудоцветен анакамптис | <i>Anacamptis papilionaceae</i> |
| Месночервен дланокоренник | <i>Dactylorhiza incarnata</i> |
| Калописиев дланокоренник | <i>Dactylorhiza kalopissii</i> |
| Трансилвански дланокоренник | <i>Dactylorhiza maculaia</i> subsp. <i>transsilvanica</i> |
| Римски дланокоренник | <i>Dactylorhiza romana</i> |
| Гройтеров дремник | <i>Epipactis greuterii</i> |
| Бледоустен дремник | <i>Epipactis leptochila</i> |
| Дребнолистен дремник | <i>Epipactis microphylla</i> |
| Блатен дремник | <i>Epipactis palustris</i> |
| Пурпурен дремник | <i>Epipactis purpurata</i> |
| Безлистен епипогиум | <i>Epipogium aphyllum</i> |
| Пълзяща гудиера | <i>Goodyera repens</i> |
| Блатиста хамарбия | <i>Hammarbia paludosa</i> |
| Едногрудков херминиум | <i>Herminium monorchis</i> |
| Янкева пърчовка | <i>Himantoglossum jankae</i> (<i>H. caprinum</i> auct.) |
| Недоразвит лимодорум | <i>Limodorum abortivum</i> |
| Льозелов липарис | <i>Liparis loeselii</i> |
| Сърцевиден тайник | <i>Neottia cordata</i> |
| Обикновена пчелица | <i>Ophrys apifera</i> |
| Двуорога пчелица | <i>Ophrys cornuta</i> (<i>O. scolopax</i> subsp. <i>cornuta</i>) |

Муховидна пчелица	<i>Ophrys insectifera</i>
Паяковидна пчелица	<i>Ophrys mammosa</i> (<i>O. sphegodes</i> subsp. <i>mammosa</i>)
Рейнхолдова пчелица	<i>Ophrys reinholdii</i>
Шлемовиден салеп	<i>Orchis militaris</i>

99. Ред „Бесерова змийска трева“ се заменя така:
 „Бесерова змийска трева“ *Goniolimon besserianum*
100. Редове „Сибторпиева иглика“ и „Унгарско крайснежно звънче“ се заменят така:
 „Червена безстъблена иглика“ *Primula acaulis* subsp. *rubra* (*P. vulgaris* subsp. *sibthorpii*)
 Унгарско крайснежно звънче *Soldanella chrysosticta*
101. Редове „Сем. Рафлезиеви“ и „Цитинус“ се преместват след ред „Карниолска блатница“ и се изменят така:
 „Сем. Цитинусови“ **Cytinaceae**
 Цитинус *Cytinus hypocistis*
102. Ред „Български ерантис“ се заменя така:
 „Български ерантис“ *Eranthis bulgarica*
103. Ред „Славянско котенце“ се заменя така:
 „Славянско котенце“ *Pulsatilla slaviankae*
104. Ред „Ахтарово шапиче“ се заменя така:
 „Ахтарово шапиче“ *Alchemilla achtarowii*
105. Ред „Ориенталски глог“ се заменя така:
 „Ориенталски глог“ *Crataegus orientalis*
106. Ред „Емилипопово прозорче“ се заменя така:
 „Емилипопово прозорче“ *Potentilla emilii-popii*
107. Ред „Родопско еньовче“ се заменя така:
 „Родопско еньовче“ *Galium rhodopeum*
108. Ред „Ксантийска върба“ се заменя така:
 „Ксантийска върба“ *Salix xanthicola*
109. Ред „Черно френско грозде“ се премества след ред „Сем. Касисови“;
110. Ред „Родопска горска майка“ се заменя така:
 „Родопска горска майка“ *Lathraea rhodopea*
111. Ред „Гръцка лугачка“ се заменя така:
 „Гръцка лугачка“ *Linaria peloponnesiaca*
112. Ред „Сем. Тимелееви“ се заменя така:
 „Сем. Тимелееви“ **Thymelaeaceae**
113. Ред „Келереров кентрантус“ се премества след ред „Сем. Бъзови“ и се заменя така:

„Келереров кентрантус

Centranthus longiflorus subsp. *kellereri* (*C. kellereri*)“

114. Ред „Прасковелистна теменуга“ се заменя така:

„Млечнобяла теменуга

Viola stagnina (*V. persicifolia*)“

115. Ред „Стоянова теменуга“ се заменя така:

„Стоянова теменуга

Viola stojanowii“

§ 91. В Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Редовете от ред „Зеленоглава патица“ до „Качулата потапница“ се заменят така:

„Шилоопашата патица

Anas acuta

Зимно бърне

Anas crecca

Зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

Голяма белочела гъска

Anser albifrons

лата потапница

Aythya fuligula

Фиш

Mareca penelope (*Anas penelope*)

Клопач

Spatula clypeata (*Anas clypeata*)

Лятно бърне

Spatula querquedula (*Anas querquedula*)“

2. Редовете от ред „Сем. Водни жаби“ до „Зелена водна жаба“ включително, се заменят така:

„Сем. Водни жаби	
Малоазиатска водна жаба	
Зелена водна жаба	
Балканска бодна жаба	
Голяма водна жаба	
Планинска жаба	“

3. Редовете от ред „Карагъоз“ до „Резовски карагъоз“ включително, се заменят така:
Скумрии

Alosa spp.

4. Редовете от ред „Черна (балканска) мряна“ до „Маришка мряна“ включително, се заменят така:

„Дунавска мряна

Barbus balcanicus

Бяла мряна

Barbus barbus

Резовска (Приморска) мряна

Barbus bergi

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

Черна (балканска) мряна

Barbus petenyi

Струмска мряна

Barbus strumicae“

5. Ред „Медицинска пиявица“ се заменя така:

„Медицинска пиявица

Hirudo verbana“

6. Ред „Езерен рак“ се заменя така:

„Езерен рак

Pontastacus leptodactylus“

7. Редовете от ред „Сем. Салепови“ до „Салеп „ включително, се заменят така:

„Сем. Салепови

Orchidaceae

Анакамптис

Anacamptis sp. div.*

Дактилориза

Dactylorhiza sp. div.*

Гимнадения

Gymnadenia sp. div.*

Салеп
Платанатера

Orchis sp. div.*
Platanthera sp. div.*“

8. Накрая на приложението се добавят се следните редове:

„**МЪХОВЕ**

BRYOPHYTA

ОТДЕЛ ЛИСНАТИ МЪХОВЕ

Сем. Леукобриеви мъхове

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum

Сем. Торфени мъхове

Sphagnaceae

Торфени мъхове

Sphagnum spp.

СПОРОВИ РАСТЕНИЯ

PTERIDOPHYTA

ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНИ

LYCOPODIOPHYTA

Плауни

Lycopodium spp.“

§ 92. Приложение № 4а към чл. 41а се изменя така:

„Приложение № 4а към чл. 41а,

Знакът «+» обозначава Страните-членки, в които могат да се ловуват изброените видове.

	BE	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SK	FI	SE
<i>Cygnus olor</i>			+													+						
<i>Netta rufina</i>						+	+															
<i>Aythya marila</i>	+	+	+		+		+	+			+				+				+			
<i>Somateria mollissima</i>		+		+			+	+													+	+
<i>Clangula hyemalis</i>		+		+			+	+			+										+	+
<i>Melanitta nigra</i>		+	+	+			+	+			+										+	+
<i>Melanitta fusca</i>		+	+				+	+			+										+	+
<i>Bucephala clangula</i>		+		+	+		+	+			+	+	+			+			+		+	+
<i>Mergus serrator</i>		+						+						+							+	+
<i>Mergus merganser</i>		+						+													+	+
<i>Bonasa bonasia</i>				+			+				+					+	+		+	+	+	+
<i>Rallus aquaticus</i>							+		+					+								
<i>Gallinula chloropus</i>	+				+		+		+					+				+	+			
<i>Haematopus ostralegus</i>		+					+															
<i>Pluvialis apricaria</i>	+	+			+		+	+						+	+			+				
<i>Pluvialis squatarola</i>		+					+							+								
<i>Vanellus vanellus</i>	+	+			+	+	+	+	+					+								
<i>Calidris canutus</i>		+					+															
<i>Calidris pugnax (Philomachus pugnax)</i>							+		+					+								
<i>Limosa limosa</i>		+					+															
<i>Limosa lapponica</i>		+					+															
<i>Numenius phaeopus</i>		+					+															
<i>Numenius arquata</i>		+					+	+														
<i>Tringa erythropus</i>		+					+															

	BE	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SK	FI	SE
<i>Tringa totanus</i>		+					+		+													
<i>Tringa nebularia</i>		+					+															
<i>Larus ridibundus</i>	+	+	+	+		+							+			+				+		+
<i>Larus canus</i>		+	+	+																	+	+
<i>Larus fuscus</i>		+	+																			
<i>Larus marinus</i>		+	+	+																	+	+
<i>Columba oenas</i>					+	+	+			+								+	+			
<i>Alauda arvensis</i>					+		+		+	+				+					+			
<i>Turdus merula</i>					+		+		+	+				+				+				+
<i>Turdus pilaris</i>				+	+	+	+		+	+				+		+		+	+		+	+
<i>Turdus philomelos</i>					+	+	+		+	+				+				+	+			
<i>Turdus iliacus</i>					+	+	+		+	+				+				+	+			
<i>Turdus viscivorus</i>					+	+	+			+				+				+	+			

AT = Австрия, BE = Белгия, CY = Кипър, DE = Германия, DK = Дания, EE = Естония, ES = Испания, FI = Финландия, FR = Франция, GR = Гърция, HU = Унгария, IE = Ирландия, IT = Италия, LT = Литва, LV = Латвия, MT = Малта, NL = Холандия, PL = Полша, PT = Португалия, RO = Румъния, SE = Швеция, SK = Словакия“

§ 93. В Приложение № 6 към чл. 47, ал. 2 редове „Клопач“ и „Фиш“ се преместват след ред „Качулата потапница“ и се заменят така:

Фиш	<i>Mareca penelope</i> (<i>Anas penelope</i>)
Клопач	<i>Spatula clypeata</i> (<i>Anas clypeata</i>)

§ 94. Създава се приложение № 9 към чл. 90, ал. 1:

„Приложение № 9 към чл. 90, ал. 1

Видове, за които не се прилага изискването за регистрация

Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.

1. Видове от следните таксони от Разред Папагалоподобни PSITTACIFORMES, с изключение на видовете по Приложение А към Регламент (ЕС) № 338/97:

- *Agapornis* spp.;
- Червенокрил папагал (*Aprosmictus erythropterus*);
- *Barnardius* spp.;
- *Bolborhynchus lineola*;
- *Forpus* spp.
- *Neophema* spp.;
- *Neopsephotus* spp.;
- *Platycercus* spp.;
- *Polytelis* spp.;
- *Psephotus* spp.;
- Сливоглав александър (*Psittacula cyanocephala*);
- Червеношапчест папагал (*Purpureicephalus spurius*).

2. Разред Врабчоподобни PASSERIFORMES

- Оризарка (*Lonchura oryzivora*).“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 95. Навсякъде в закона думите „Регламент (ЕС) 338/97“, „Регламент 338/97“ и „Регламент 865/2006“ се заменят съответно с „Регламент (ЕС) № 338/97“ и „Регламент (ЕС) № 865/2006“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 96. Лицензите на зоологическите градини, издадени преди влизането в сила на този закон запазват своята валидност за срока на тяхното действие.

§ 97. До въвеждането на регистъра по чл. 95 в случаите на кражба или изгубване на екземпляр или регистрационна карта директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите, извършил регистрацията, писмено уведомява за това Министерството на околната среда и водите и останалите регионални инспекции по околна среда и водите.

§ 98. Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните актуализират наредбата по чл. 102а, ал. 2 в срок до 1 година от влизането в сила на настоящия закон.

§ 99. (1) Регистрационни карти, издадени за маркирани единични екземпляри, преди влизането в сила на заповедта по чл. 91, ал. 2, остават валидни до смяната на собственика на екземпляра или до смъртта, или унищожаването на екземпляра.

(2) Регистрационните карти, издадени за повече от един екземпляр стават невалидни, като екземплярите в тях следва да се маркират и пререгистрират в шестмесечен срок от издаването на заповедта по ал. 1.

§ 100. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 13, 51, 52 и 71 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г., бр. 21, 23 и 41 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 137 се създава нова ал. 23:

„(23) Процедурата за регистрация на животновъдни обекти по ал. 1-10 не се отнася за нови зоологическите градини, които се регистрират след провеждане на процедурата по лицензиране на зоологическите градини предвидена в Закона за биологичното разнообразие и получаване на копие от издадения лиценз съгласно чл. 62д, ал. 4 от същия закон.“

2. Навсякъде в закона думата „зоопаркове“ се заменя със „зоологически градини“.

§ 101. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г., доп. бр.61 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 21 след думата котки се поставя запетая и се добавя „както и видове предмет на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ, L 317/35 от 4 ноември 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 1143/2014)“, а след думата „градини“ се добавя „по чл. 62, ал. 1а, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие“;

2. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) Собственикът на диви гръбначни животни, без птици и риби, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, с изключение на тези по чл. 21 и видове предмет на регистрация по чл. 90. ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

(2) Придобиването и отглеждането на екземпляри от защитени животински видове по чл. 37 и 45 от Закона за биологичното разнообразие не следва да е в противоречие със забраните по чл. 38, ал. 1, 2, 3 и 6, чл. 46, т. 1, 2 и 4 и чл. 47 от същия закон. Отглежданите в нарушение на закона екземпляри се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(3) Животновъдните обекти, показващи пред публика диви животни, но неотговарящи на условието по чл. 62, ал. 1а, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, отглеждат дивите животни най-малко при условията установени в наредбата по чл. 61, ал. 1 от същия закон.

(4) Собственикът на диви животни, отглеждани извън обектите по ал. 1 и 3 осигурява достатъчно пространство за тяхното отглеждане с възможност за свободно движение и оттегляне на спокойствие, като клетките и огражденията да не се разполагат до източници на силен шум.

3. В чл. 22а, ал. 2, т. 6 думите „ произхода на“ се заменят със „придобиването на“.

4. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 2 след думата „делфинариуми“ се поставя запетая и се добавя „които използват морска вода, и условия включващи достъп до съоръжения в Черно море, оградени от ограда за отглеждане на морски бозайници“, а накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „след положително становище от страна на Секретариата на Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS);

б) създава се ал. 3:

„(3) Изискванията за условията в делфинариумите по ал. 2 не важат за съществуващи към момента на приемане на настоящата разпоредба обекти“.

§ 102. В Закон за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г., бр. 17, 61 и 77 от 2018 г., бр. 37 и 74 от 2019 г. и бр. 45 и 102 от 2022 г., и бр. 11 и 102 от 2023 г.) се правят следните изменения:

1. Член 79, ал. 2 се изменя така:

„(2) Обезщетения за щети нанесени от кафявата мечка в земеделски и лични стопанства или собственост, включително земеделски култури, пчелини и домашни животни, се заплащат от Министерството на околната среда и водите“.

§ 103. В Закона за министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г., бр. 60 и 85 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 22, 56 и 62 от 2022 г., бр. 48, 67 и 84 от 2023 г., и бр. 18, 19, 33 и 70 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 39, ал. 2, т. 7 се изменя така:

„7. трафик на културни ценности и на защитени и/или застрашени диви гръбначни животни, включени в Приложение № 3 към Закона за биологично разнообразие или в приложения А и В към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;“

§ 104. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр. бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г., бр. 8 и 80 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 се създава т. 3:

„3. по силата на законодателството на Европейския съюз изискват установяване на лицензионен режим.

2. В приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се добавя т. 44:

„44. Извършване на дейност на зоологическа градина“.

§ 105. В Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 1998 г., изм. бр.98 от 1999 г., изм. бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., изм. бр. 23, 77 и 91 от 2002г., изм. бр. 28 и 94 от 2005 г., изм. бр. 30 и 65 от 2006 г., изм. бр. 24 и 62 от 2007 г., изм. бр. 36 и 43 от 2008 г., изм. бр.19, 80 и 103 от 2009 г., изм. бр.19 от 2011 г., изм. бр. 38 от 2012 г., изм. бр. 27 и 66 от 2013 г., изм. бр. 98 от 2014 г., изм. бр. 61 от 2015 г., изм. бр. 58 и 96 от 2017 г., доп. бр.77 от 2018 г., доп. бр.1 от 2019

г., изм. бр.21 от 2021 г., изм. и доп. бр. 45 и 102 от 2022г., изм. бр.102 от 2023 г. се правят следните допълнения:

1. В чл. 17, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като съгласуването на посещения за ползване на изключения по чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез издаденото писмено разрешение по чл. 49, ал. 1 от същия закон.

2. Настоящия текст на § 7 става ал. 1 и се създава ал. 2:

„(2) Съгласуването по ал. 1 на дейности, касаещи ползване на изключения по чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез издаденото писмено разрешение по чл. 49, ал. 1 от същия закон.“

3. В Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 в раздел II „Поддържани резервати“, в т. 20 „Пясъчната лилия“ в колони 4, 5 и 6 на нов ред се добавя:

№ по ред	Наименование на резерватите	Община/землище	Вид на документа	№ на документа	Дата
1	2	3	4	5	6
			Зап.	РД-53	20.01.2026 г.

§ 106. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г., бр. 52 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 84 и 102 от 2023г. в чл. 30, ал. 7 думите „т. 1 се извършва разселване“ се заменят със „с изключение на рециркулационните системи, се извършва разселване и отглеждане“.

§ 107. В Закона за генетично модифицираните организми (Обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 13.06.2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 45 и 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г., бр. 23 и 41 от 10.05.2024 г. се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24:

а) в ал. 2, т. 1 думите „номер на документа за самоличност“ се заменят с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец“, а думата „постоянен“ се заличава;

б) в ал. 2, т. 3 думата „имената“ се заменя с „имена“, а думата „постоянния“ се заличава.

2. В чл. 25, ал. 2 накрая се добавя „в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1“.

3. В чл. 30, ал. 2, т. 1, чл. 47, ал. 2, т. 1, буква „а“ и чл. 60, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „номер на документа за самоличност“ се заменят с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец“, а думата „постоянен“ се заличава.

§ 108. Министерство на околната среда и водите да извърши последваща оценка на въздействието на закона в срок от пет години от датата на неговото обнародване.

Законът е приет от-ото Народно събрание на 202.... г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**